

GUÍA - APOYO PARA HOMBRES INOCENTES ACUSADOS DE VG

PREPARATE ANTES DE QUE LLEGUE

ÍNDICE — GUÍA DE ACTUACIÓN ANTE UNA DENUNCIA POR VIOLENCIA DE GÉNERO

INTRODUCCIÓN Y DISCLAIMERS p. 3 *Qué es esta guía, cómo usarla, limitaciones legales y términos de uso.*

MÓDULO 0 — Antes de que ocurra: señales de alerta y preparación p. 5 *Qué pruebas puedes recopilar antes de que haya denuncia. Grabaciones, mensajes, documentación. Cómo custodiarlas correctamente. Señales de que la situación puede derivar en denuncia.*

MÓDULO 1 — El momento cero: te detienen o recibes una citación p. 7 *Qué ocurre en las primeras horas. Tus derechos en comisaría. Por qué no debes declarar sin abogado. Cómo pedir el abogado. Qué diferencia hay entre ser detenido y recibir una citación.*

MÓDULO 2 — El juzgado de guardia: las primeras 72 horas p. 10 *Qué pasa ante el juez de guardia. La orden de alejamiento: cuándo se impone y qué implica. Juicio rápido o diligencias previas. Las tres decisiones posibles del juez.*

MÓDULO 3 — La fase de investigación: cómo construir tu defensa p. 13 *Qué son las diligencias previas y cuánto duran. Las líneas de defensa disponibles. Testigos, periciales y pruebas digitales. Qué debe hacer tu abogado en esta fase. Cómo solicitar el archivo antes del juicio.*

MÓDULO 4 — La orden de alejamiento: consecuencias inmediatas p. 16 *El domicilio: quién se queda y cómo recuperar tus cosas. Los hijos: visitas, PEF y qué no puedes hacer. El trabajo: qué sabe tu empresa y qué no. Qué ocurre si la incumples aunque sea sin querer.*

MÓDULO 5 — El ámbito civil: divorcio, custodia y patrimonio p. 20 *Cómo afecta la denuncia al divorcio y qué juzgado lleva el caso. Por qué no puedes pedir custodia compartida con proceso penal activo. La pensión de alimentos, la compensatoria y cómo proteger tus bienes.*

MÓDULO 6 — El impacto laboral y social p. 23 *Qué puede saber tu empresa. Riesgos específicos si eres funcionario. Qué publicar y qué no en redes sociales. Cómo gestionar el entorno familiar y social. La vida cotidiana con una orden de alejamiento.*

MÓDULO 7 — El juicio oral: preparación, declaración y estrategia p. 27 *Cómo funciona el juicio paso a paso. Cuándo aceptar la conformidad y cuándo no. Cómo preparar tu declaración. El artículo 416 y qué pasa si ella no declara. La última palabra.*

MÓDULO 8 — Después del juicio: absolución, condena y recuperación p. 32 *Qué hacer el día de la absolución. Los recursos si hay condena. La suspensión de la pena de prisión. Plazos exactos de cancelación de antecedentes. Cuándo y cómo denunciar por denuncia falsa. Cómo recuperar la vida.*

MÓDULO 9 — Recursos, directorio y legislación de referencia p. 36 *Teléfonos de emergencia. Asociaciones de apoyo a hombres. Cómo encontrar al abogado adecuado. Toda la legislación citada en la guía con enlace al BOE. Jurisprudencia clave. Estadísticas oficiales 2025.*

ANEXO I — Glosario de términos judiciales p. 40 *Definición breve de todos los términos técnicos usados en la guía.*

ANEXO II — Tabla de tipos penales y penas p. 42 *Artículos del Código Penal aplicables en VG con sus penas mínimas y máximas.*

ANEXO III — Protocolo de registro de incidencias p. 43 *Plantilla para documentar incidentes antes de que haya denuncia.*

ANEXO IV — Disclaimer y términos de uso p. 44 *Limitaciones legales del documento y condiciones de uso.*

INTRODUCCIÓN, DISCLAIMERS Y TÉRMINOS DE USO

Por qué existe esta guía

En España, un hombre puede ser detenido, expulsado de su domicilio, separado de sus hijos y sometido a un proceso penal que puede durar años, todo ello antes de que exista una sola prueba contra él más allá de una declaración.

Eso no es una opinión ni una exageración: es el funcionamiento legal del sistema de protección frente a la violencia de género, diseñado para actuar con rapidez ante el riesgo real que existe en muchos casos.

El problema es que ese mismo sistema, cuando se activa ante una denuncia falsa o ante hechos que no ocurrieron como se describen, genera un daño devastador sobre un hombre inocente que no sabe qué está pasando, qué derechos tiene ni qué debe hacer en cada momento.

Esta guía existe para ese hombre.

No está escrita desde el victimismo ni desde la negación de que la violencia de género es un problema real y grave.

Está escrita desde la presunción de inocencia, que es un derecho constitucional de toda persona investigada independientemente del delito que se le impute, y desde la convicción de que conocer el proceso y saber actuar correctamente es la diferencia entre salir del otro lado con la vida en pie o no.

Qué encontrarás en esta guía

Esta guía cubre el proceso penal por violencia de género en España de principio a fin, desde antes de que ocurra nada hasta lo que debes hacer el día después del juicio. Está organizada en nueve módulos cronológicos más cuatro anexos de referencia.

Cada módulo incluye los artículos de ley aplicables, la jurisprudencia relevante actualizada y las acciones concretas que debes tomar o evitar. Es un protocolo.

Cubre el proceso penal, el ámbito civil de divorcio y custodia, el impacto laboral, el manejo de redes sociales durante el proceso, la orden de alejamiento y sus consecuencias prácticas, la estrategia para el juicio oral, los recursos disponibles si hay condena, y cómo proceder si tienes base para denunciar por denuncia falsa.

Cómo usar esta guía

Si acabas de recibir una denuncia o te acaban de detener: ve directamente al Módulo 1.

Lee la regla de oro: **identifícate, pide abogado, guarda silencio.**

Después lee el Módulo 2. El resto puede esperar.

Si ya tienes abogado y el proceso está en marcha: usa el índice para localizar el módulo que corresponde a la fase en que te encuentras. Cada módulo incluye al final las preguntas concretas que debes llevar a tu próxima consulta con el abogado.

Si todavía no ha ocurrido nada pero tu situación es de riesgo: empieza por el Módulo 0. Es el más valioso porque actuar antes de que haya denuncia es infinitamente más efectivo que reaccionar después.

Si buscas un término jurídico que no entiendes: ve al Anexo I, el glosario.

Si buscas el artículo de ley exacto o la jurisprudencia de referencia: ve al Módulo 9, bloque de legislación, o al Anexo II.

La guía está escrita en lenguaje accesible deliberadamente. Cuando un término técnico es imprescindible, aparece explicado en el texto y definido en el glosario.

Lo que esta guía NO es — Lea esto antes de continuar

Esta guía no es asesoramiento jurídico. El contenido aquí recogido es información general sobre el sistema judicial español en materia de violencia de género. No constituye en ningún caso asesoramiento legal individualizado, no establece relación profesional alguna entre el autor y el lector, y no sustituye la consulta con un abogado penalista colegiado y especializado.

El autor no es abogado. Es un divulgador que ha investigado, contrastado y sintetizado información jurídica de fuentes oficiales, jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, y documentación legal verificable. Toda la información citada incluye su fuente. Eso no convierte al autor en profesional del derecho ni a esta guía en asesoramiento legal.

Ninguna información de esta guía debe aplicarse a tu caso sin validación previa de un abogado. Cada proceso judicial es único. Lo que es válido como orientación general puede no ser aplicable a tu situación concreta según las pruebas que existen, el juzgado que lleva el caso, el tipo de delito imputado o las circunstancias específicas de tu relación.

Usar esta guía como sustituto del abogado es un error que puede perjudicarte gravemente.

Esta guía no garantiza ningún resultado. Ni la absolución, ni el archivo, ni ninguna otra resolución favorable. Proporciona información para que puedas entender el proceso y colaborar activamente con tu defensa. El resultado depende de las pruebas, de la estrategia de tu abogado y de la valoración judicial de cada caso concreto.

La información tiene fecha de caducidad. La legislación española en materia de VG se ha modificado en múltiples ocasiones desde 2004 y sigue siendo objeto de cambios. La jurisprudencia del Tribunal Supremo también evoluciona. Esta guía está actualizada a la fecha indicada en la portada y se revisa periódicamente, pero no puede garantizarse que toda la información esté vigente en el momento exacto en que la lees. Verifica siempre con tu abogado si ha habido cambios relevantes desde la fecha de la versión que consultas.

Esta guía no tiene finalidad de facilitar la evasión de la responsabilidad penal. Está escrita desde la presunción de inocencia y orientada a quien no ha cometido los hechos que se le imputan o que se encuentra en una situación de indefensión ante el proceso. Si eres culpable de los hechos denunciados, el uso de esta información para eludir las consecuencias legales de tus actos es exclusivamente tu responsabilidad. Las pruebas, la instrucción judicial y el sistema penal están diseñados para que la verdad, cuando hay medios para acreditarla, salga adelante.

Sobre el marco legal que rige esta guía

La legislación sobre violencia de género en España establece un sistema de protección reforzada para la mujer en el ámbito de la pareja o expareja. Ese sistema incluye procedimientos más rápidos, medidas cautelares más amplias y juzgados especializados. No es el objeto de esta guía ni de su autor cuestionar la necesidad de ese marco de protección.

Lo que esta guía sí recoge es que dentro de ese mismo sistema existe la presunción de inocencia como derecho fundamental irrenunciable del artículo 24.2 de la Constitución Española, y que el ejercicio pleno de ese derecho requiere conocimiento, preparación y defensa activa.

Cada módulo de esta guía señala las leyes aplicables, los derechos del investigado y las vías legales disponibles para ejercerlos. Ninguno de los contenidos aquí recogidos insta a obstaculizar la justicia, a intimidar a testigos, a incumplir resoluciones judiciales ni a realizar ningún acto ilegal. Todo lo contrario: esta guía insiste en múltiples ocasiones en que el cumplimiento estricto de las medidas judiciales es condición necesaria para una defensa eficaz.

Términos de uso y propiedad intelectual

Este documento es un producto de uso personal e intransferible. Al adquirirlo has aceptado los términos de uso que se detallan a continuación. Su incumplimiento puede tener consecuencias legales.

Está expresamente prohibido:

Reproducir total o parcialmente el contenido de esta guía en cualquier formato, ya sea impreso, digital, en vídeo, en audio o en cualquier otro soporte. Distribuir, ceder, vender, prestar o compartir esta guía con terceros bajo ninguna circunstancia. Publicar extractos, capturas, fragmentos o resúmenes del contenido en redes sociales, foros, grupos de mensajería, blogs o cualquier otro medio público o privado. Utilizar el contenido de esta guía para crear productos derivados, cursos, guías o materiales de cualquier tipo.

La vulneración de estos términos constituye una infracción de la Ley de Propiedad Intelectual española, Real Decreto Legislativo 1/1996, y puede dar lugar a responsabilidad civil y penal. Cada ejemplar de esta guía lleva incorporado el nombre y el correo electrónico del comprador como marca de agua visible en todas las páginas. Si este documento circula sin tu marca de agua, ha sido alterado. Si circula con ella, eres el único responsable de esa difusión y así quedará acreditado.

Está permitido:

Consultar esta guía para uso personal en el contexto del proceso judicial propio. Compartir con tu abogado los módulos o apartados que consideres relevantes para tu defensa, dado que esa comunicación está protegida por el secreto profesional. Imprimir una copia para uso personal exclusivo.

Sobre las actualizaciones: como comprador de esta guía tienes acceso permanente a todas las actualizaciones futuras sin coste adicional obligatorio. Cuando se publique una versión actualizada recibirás aviso por el canal de compra. La versión vigente en cada momento es la que prevalece. Comprueba siempre que estás usando la más reciente antes de actuar en base a su contenido.

Una última palabra antes de empezar

Un proceso penal por violencia de género es una de las situaciones más duras que puede atravesar un hombre. El sistema actúa rápido, el impacto es inmediato y el camino de vuelta es largo. Esta guía no te va a hacer ese camino fácil. Lo que sí puede hacer es evitar que lo recorras a ciegas.

Léela con calma. Úsala como mapa. Y busca un buen abogado.

MÓDULO 0 — Antes de que ocurra: señales de alerta, pruebas y preparación

Marco legal aplicable a este módulo

Antes de entrar en el contenido, estas son las normas que sostienen todo lo que se explica aquí, y que el abogado deberá validar en detalle:

Artículo 24.2 de la Constitución Española — Derecho fundamental a utilizar todos los medios de prueba pertinentes para la defensa. Es la base constitucional de todo lo que puedes recopilar.

Artículo 18.3 de la Constitución Española — Secreto de las comunicaciones. Determina qué pruebas digitales son lícitas y cuáles no.

Artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) — Las pruebas obtenidas violando derechos fundamentales no tienen validez. Lo que recopiles mal, no solo no sirve: puede perjudicarte.

Artículo 299 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) — Regula los medios de prueba admitidos, incluyendo expresamente los medios de reproducción del sonido, imagen y datos digitales.

STS 300/2015 (Sala de lo Penal) — Primera sentencia del Tribunal Supremo que reconoce valor probatorio a conversaciones de mensajería instantánea. Base de toda la jurisprudencia posterior.

STS 116/2025 (Sala de lo Penal, 13 de febrero de 2025) — La más reciente. Consolida y actualiza los criterios sobre capturas de WhatsApp como prueba.

Sección 1 — Señales de alerta en una relación conflictiva

Este módulo parte de una premisa incómoda pero necesaria: si llegas a este punto es porque algo en tu relación ya genera conflicto suficiente como para que una denuncia sea una posibilidad real. No implica culpabilidad tuya. Implica que debes estar preparado.

Las situaciones que con mayor frecuencia preceden a una denuncia por VG son: ruptura reciente o en curso, especialmente si hay hijos o bienes en disputa; procesos de divorcio o separación contenciosos; discusiones frecuentes con o sin testigos presentes; historial de llamadas a la policía por parte de cualquiera de los dos; comunicaciones escritas agresivas, amenazantes o emocionalmente extremas por ambas partes; y situaciones en las que ella ha verbalizado en algún momento la posibilidad de denunciar, o ha comentado sobre el tema o se ha informado etc

Lo que dice la ley sobre las señales: ninguna de estas situaciones te convierte en culpable. La presunción de inocencia garantizada por el artículo 24.2 de la Constitución es tu punto de partida. Pero la ley también reconoce que en estos delitos, la declaración de la víctima suele ser la principal e incluso a veces la única prueba contra el acusado. Eso significa que si no tienes nada que la contradiga, estás en una posición muy vulnerable.

Sección 2 — Qué pruebas puedes obtener legalmente y cuáles no

Aquí está el núcleo del módulo. Dividido en categorías con su validez legal exacta.

A) Grabaciones de audio y vídeo — LEGAL si participas tú en la conversación

Grabar una conversación en la que participamos, tanto en formato vídeo como en audio, es totalmente legal. Podemos grabar cualquier conversación en la que intervenimos, incluso aunque no avisemos al resto de interlocutores.

Esto es fundamental: si estás en la conversación, puedes grabarla sin avisar. Si la conversación es entre otras personas y tú no estás, no puedes grabarla. La diferencia es absoluta en términos legales.

Lo que sí debes hacer con esas grabaciones: guardarlas en más de un dispositivo, no editarlas ni cortarlas bajo ningún concepto (la integridad es todo), y si anticipas usarlas en juicio, llevarlas a un perito informático para que certifique su autenticidad antes de presentarlas.

B) Mensajes de WhatsApp, Telegram, email y redes sociales — LEGAL con condiciones

Los tribunales llevan años admitiendo mensajes digitales como prueba, pero con matices muy importantes. Los Tribunales llevan años admitiendo que los mensajes de WhatsApp tienen eficacia probatoria y son considerados auténtica prueba documental. Dexia Abogados

Sin embargo, el problema está en la autenticidad. Para garantizar que sus conversaciones de WhatsApp sean admitidas como medio de prueba: conserve el dispositivo original donde se realizó la conversación y solicite un informe pericial informático que verifique la autenticidad.

Lo que no debes hacer jamás: borrar conversaciones. Quienes han tenido una conversación desagradable borran el chat con la finalidad de olvidar lo sucedido. Esto no es aconsejable. Una conversación borrada no puede cotejarse ni ser periciada, y su captura de pantalla perderá casi todo su valor probatorio.

Las formas de presentar mensajes digitales ordenadas de mayor a menor solidez jurídica son: informe pericial informático (máxima solidez), acta notarial donde el notario da fe del contenido, exportación completa de la

conversación conservando metadatos, y captura de pantalla como último recurso, que tiene valor probatorio debatido y puede ser cuestionada por la parte contraria.

C) Mensajes que ella te envíe a ti — SIEMPRE guárdalos

Cualquier mensaje en el que ella te insulte, amenace, contradiga su versión de los hechos, o reconozca situaciones relevantes es potencialmente valioso. No borres la conversación, es lo principal y guarda también capturas con fecha visible, exporta las conversaciones completas, y no respondas de forma agresiva aunque te provoque. Aunque ella te insulte, te diga palabrotas, te provoque, tú siempre debes ser muy educado cuando escribas o contestes. Lo que escribas puede estar en el juzgado.

D) Grabación de llamadas telefónicas — LEGAL si participas, con matiz

El mismo principio que el audio presencial: si estás en la llamada, puedes grabarla. Si accedes al móvil de otra persona para escuchar sus conversaciones sin su consentimiento, es ilegal y la prueba será inadmitida además de exponerte a consecuencias penales.

E) Lo que NO puedes hacer bajo ningún concepto:

No puedes acceder al móvil, email o redes sociales de ella sin su consentimiento. No puedes instalar ningún software de seguimiento o espía en sus dispositivos. No puedes interceptar sus comunicaciones con terceros. Todo esto no solo invalida la prueba, sino que te convierte en investigado por un delito adicional.

Sección 3 — Cómo custodiar las pruebas correctamente

Recopilar pruebas es la mitad del trabajo. La otra mitad es custodiarlas de forma que mantengan su valor ante un juez. El concepto clave aquí es **cadena de custodia**: demostrar que la prueba no ha sido alterada desde que fue obtenida.

Los pasos concretos son los siguientes:

Primero, no toques ni edites nada. Una prueba manipulada no solo no sirve, genera sospecha sobre ti.

Segundo, guarda las pruebas en múltiples soportes. El móvil original donde están los mensajes es fundamental. Haz copia de seguridad en la nube y en un disco externo. Si el móvil se pierde o lo cambias, habrás perdido la base del peritaje.

Tercero, si anticipas un proceso judicial, lleva el dispositivo a un perito informático antes de que sea demasiado tarde. Cuanto antes se certifique la autenticidad, más sólida es la prueba.

Cuarto, para las comunicaciones escritas que envíes a instituciones, regístralas siempre. Un registro en el ayuntamiento o comunidad autónoma es gratuito y da fecha fehaciente oficial. Siempre que envíes un escrito a cualquier institución pública, hazlo por registro.

Quinto, crea un documento privado de registro de incidencias. Fecha, hora, descripción de lo ocurrido, testigos presentes si los hay. Esto no es prueba directa pero puede ser muy relevante para la coherencia de tu relato ante el juez.

Sección 4 — Qué debes organizar antes de que ocurra nada

Además de las pruebas, hay documentación que conviene tener ordenada y accesible antes de que el proceso empiece, porque una vez que estás dentro del procedimiento el acceso a ciertos documentos puede complicarse.

Documentación económica: extractos bancarios de los últimos meses, contratos de bienes compartidos, escrituras de propiedades, préstamos y deudas conjuntas. Si hay una separación de por medio, esto es crítico para el módulo civil.

Documentación relacionada con los hijos: calendarios de recogidas y entregas si ya hay separación de hecho, comunicaciones sobre los menores, informes escolares o médicos que reflejen tu implicación en su cuidado.

Contactos clave: tener ya identificado a un abogado penalista especializado en VG antes de que ocurra cualquier cosa es la mejor inversión que puedes hacer. No para usarlo ahora, sino para saber a quién llamar en los primeros minutos si ocurre lo peor. En el Módulo 1 se explica por qué esos primeros minutos son determinantes.

PARA CONSULTAR A TU ABOGADO

Lo que valida el abogado en este módulo

Cuando vayas al abogado con esto, las preguntas concretas que debes llevarle son:

¿Hay alguna limitación adicional en la jurisprudencia de 2025-2026 sobre grabaciones de audio propias en domicilio compartido? ¿Qué valor tiene exactamente el documento privado de registro de incidencias ante un juez de VG? ¿Es recomendable hacer una declaración ante notario de ciertos hechos antes de que se produzca la denuncia? ¿Qué ocurre si ella borra conversaciones que yo tenía guardadas?

MÓDULO 1 — El momento cero: recibes la notificación o te detienen

Marco legal aplicable a este módulo

Artículo 17 de la Constitución Española — Derecho fundamental a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de libertad sino en los casos y en la forma previstos en la ley. Plazo máximo de detención: 72 horas.

Artículos 490 a 501 LECrim — Regulan los supuestos en que procede la detención y cómo debe practicarse.

Artículo 520 LECrim (modificado por LO 5/2015) — El más importante de este módulo. Recoge el estatuto completo de derechos del detenido. Es el equivalente español de los derechos Miranda del sistema anglosajón.

Artículo 24.2 de la Constitución Española — Derecho a no declarar contra uno mismo, a no confesarse culpable, y a la presunción de inocencia.

Artículo 544 bis LECrim — Base legal de las órdenes de alejamiento cautelares.

Artículo 795 LECrim — Regula el procedimiento de juicio rápido, que es el más habitual en VG.

Sección 1 — Dos escenarios posibles: detención o citación

Lo primero que debes entender es que hay dos formas en que puede comenzar el proceso, y son muy distintas en lo que implican y en cómo debes actuar.

Escenario A — Te detienen

Lo más habitual cuando un hombre es denunciado por su pareja o expareja es que sea detenido por la Policía. La detención se produce porque con ella se pretende garantizar la seguridad de la mujer presuntamente agredida. Esto significa que pueden aparecer en tu domicilio, en tu trabajo, o en cualquier lugar donde estés, y llevarte detenido sin previo aviso.

La detención supone que pasará unas horas, o incluso una noche completa, en una comisaría de Policía o en un cuartel de la Guardia Civil. Durante esas horas la Policía redactará un atestado en el que reflejará los hechos por los que se ha detenido a esa persona, realizará un informe de valoración y la toma de huellas dactilares.

Escenario B — Te citan a declarar

Hay veces que la detención puede no suceder y se cita al hombre directamente al juzgado. Esto ocurre generalmente cuando los hechos denunciados son de menor gravedad o cuando la denuncia se presenta días después de los hechos. Recibirás una notificación oficial citándote a declarar en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer o en el Juzgado de Guardia en una fecha concreta.

El escenario B es menos traumático pero no menos importante. En ambos casos el proceso judicial está en marcha y las mismas reglas de actuación se aplican.

Sección 2 — Lo que ocurre nada más ser detenido

Desde el instante en que la policía te priva de libertad, nacen tus derechos de forma inmediata e irrenunciable, y deben ser comunicados de forma comprensible y en una lengua que entiendas.

Lo primero que harán es leerte tus derechos. Esto es obligatorio por ley. El artículo 520.2 de la LECrim recoge de forma exhaustiva los derechos que deben comunicarte los agentes en el momento de la detención.

Esos derechos son:

- Derecho a ser informado de los hechos que se te imputan y de las razones de la detención.
- Derecho a guardar silencio sin que pueda interpretarse como indicio de culpabilidad.
- Derecho a no declarar contra ti mismo y a no confesarte culpable.
- Derecho a designar abogado de confianza o a que se te nombre uno de oficio.
- Derecho a que se comunique tu detención a un familiar o persona de tu elección.
- Derecho a asistencia médica si la necesitas.
- Derecho a asistencia jurídica gratuita si no tienes recursos.

Dato crítico sobre la presunción de inocencia en VG: lo que diferencia a la denuncia por maltrato de otros tipos de denuncias es que no se aplica la presunción de inocencia del hombre al menos en primera instancia. Solo hace falta el testimonio de la mujer para que se proceda a la detención del presunto agresor.

Esto no significa que seas culpable.

Significa que el sistema está diseñado para actuar con rapidez en tu contra, y que tú debes actuar con la misma rapidez en tu defensa.

Sección 3 — La regla de oro de las primeras horas

Antes de entrar en el detalle de cada derecho, hay una regla que supera a todas las demás y que debes grabarte:

Identifícate. Pide abogado. Guarda silencio. En ese orden. Sin excepciones.

La regla de oro es sencilla: identifícate, solicita abogado y guarda silencio hasta que hayas podido consultarle. El resto puede resolverse con la debida asistencia legal.

Todo lo demás que leas en este módulo amplía y explica esta regla. Pero si en el momento del pánico solo recuerdas una cosa, que sea esta.

Identifícate. Pide abogado. Guarda silencio. En ese orden. Sin excepciones.

Sección 4 — El derecho al silencio: el más importante y el más mal utilizado

El derecho a guardar silencio está reconocido en el artículo 24.2 CE y en el artículo 520.2.a) de la LECrim. Tienes derecho a responder únicamente las preguntas relativas a tu identidad —nombre, apellidos, domicilio y DNI— y a negarte a contestar cualquier otra pregunta hasta que tu abogado esté presente. El silencio no puede ser utilizado como indicio de culpabilidad. NUNCA, aunque te presionen.

Lo que sí debes decir: tu nombre, apellidos, domicilio y número de DNI. Nada más es obligatorio.

Lo que no debes decir bajo ningún concepto antes de hablar con tu abogado: dónde estabas en el momento de los hechos, qué relación tienes con la denunciante, si hubo o no discusión, si ella tiene motivos para mentir, nada que explique, justifique o contradiga los hechos. Absolutamente nada sobre el fondo del asunto.

¿Por qué? Porque si decides declarar ante la policía sin la asistencia de tu abogado, esa declaración podrá ser utilizada en tu contra durante el procedimiento penal. Cualquier cosa que digas, aunque sea verdad y aunque te favorezca, puede ser usada de forma descontextualizada. El único momento para dar tu versión es cuando tu abogado esté presente y haya revisado el atestado policial.

Lo que sentirás y debes ignorar: la policía puede intentar convencerte de que si no hablas parecerás culpable, de que es mejor aclarar las cosas ya, de que es solo un trámite. Ninguna de estas afirmaciones es cierta legalmente. **Tu silencio es un derecho constitucional y ningún juez puede valorarlo negativamente.**

No cedas ante la presión si la hubiera.

Sección 5 — El abogado: cómo pedirlo y por qué no puedes esperar

El hombre detenido tiene derecho a nombrar un abogado desde el mismo momento de su detención. Si no lo nombra, la Policía deberá pedir un abogado de oficio al Colegio de Abogados.

Aquí hay una decisión importante que tomar: ¿abogado de confianza o de oficio?

Abogado de confianza: si tienes uno identificado de antemano, o si alguien de tu entorno puede contactarlo mientras estás detenido, es siempre la mejor opción. Conocerá tu caso desde el principio, tendrá continuidad en tu defensa, y no tendrás que empezar de cero en cada fase del proceso.

Abogado de oficio: es gratuito si no tienes recursos, pero hay matices importantes. Solo será gratis si el denunciado no tiene recursos económicos. En caso de que no cumpla este criterio, tendrá que pagar al abogado de oficio sus honorarios. También es importante saber que se puede cambiar de abogado durante la investigación, de tal manera que, si se empezó con un abogado de oficio, se puede nombrar a un abogado particular que se contrate.

Lo que debes decirle a tu abogado antes de cualquier declaración: todo, sin omitir nada. La conversación con tu abogado es absolutamente confidencial por ley. Cuéntale la relación, el contexto, qué ocurrió según tu versión, qué pruebas tienes, si hay testigos, si hay mensajes relevantes. Él necesita toda la información para decidir si conviene que declares o que ejerzas el silencio ante el juez.

Sección 6 — Los plazos: cuánto tiempo pueden tenerte detenido

La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones, y en todo caso en el plazo máximo de 72 horas el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial.

Dentro de esas 72 horas el proceso habitual es: detención → comisaría → atestado policial → traslado al Juzgado de Guardia o Juzgado de Violencia sobre la Mujer → declaración ante el juez → decisión judicial sobre libertad o medidas cautelares.

Si transcurridas las 72 horas no han cumplido con este procedimiento, la detención es ilegal y puedes solicitar el **habeas corpus**, regulado en la LO 6/1984. Si la detención es ilegal, solicita habeas corpus. SOLO SI HAN PASADO MÁS DE LAS 72 HORAS, NO ANTES.

El juez de guardia debe resolverlo en 24 horas. **Es tu herramienta legal para impugnar una detención que excede los límites legales.**

Sección 7 — Lo que no debes hacer en comisaría

Una lista concreta de errores que comete la mayoría y que pueden hundir una defensa:

No llames a ella. Aunque quieras aclarar lo ocurrido, aunque creas que puede retirar la denuncia, aunque sea ella quien te llame a ti. Cualquier contacto puede constituir un delito adicional o usarse como evidencia en tu contra.

No contactes con testigos por tu cuenta. Hazlo a través de tu abogado cuando corresponda.

No publiques nada en redes sociales. Ni desde el móvil en comisaría ni después. Nada sobre los hechos, nada sobre ella, nada que pueda interpretarse como una reacción a la denuncia.

No firmes nada sin leerlo y sin que tu abogado lo haya revisado. Especialmente el atestado policial. Tienes derecho a leerlo completo antes de firmar.

No te resistas físicamente a la detención aunque creas que es injusta. La resistencia activa a la detención puede constituir un delito de resistencia o atentado a agentes de la autoridad. La vía correcta es impugnarla mediante los mecanismos legales previstos con asistencia letrada.

No pierdas la compostura. Todo lo que digas, hagas o reacciones en comisaría puede ser recogido en el atestado.

Sección 8 — Si recibes una citación en vez de ser detenido

Si el proceso comienza con una citación escrita, tienes una ventaja enorme: tiempo. Úsalo bien.

·Lo primero es contratar a un abogado penalista especializado en VG inmediatamente, no el día antes de la declaración.

·Lo segundo es no acudir solo bajo ningún concepto. En el Juzgado de guardia el hombre denunciado debe estar defendido por un abogado para delitos de violencia de género de forma obligatoria. No es optativo.

·Lo tercero es revisar con tu abogado toda la documentación y pruebas del Módulo 0 que hayas recopilado.

·Lo cuarto es no hablar del asunto con nadie que no sea tu abogado, ni familia, ni amigos, ni compañeros de trabajo. Las conversaciones se pueden convertir en testimonios.

PARA CONSULTAR A TU ABOGADO

Las preguntas concretas para llevar a la consulta: ¿En qué circunstancias exactas puede la policía detenerme sin orden judicial por una denuncia de VG? ¿Qué ocurre si en el momento de la detención pido un abogado y tarda horas en llegar? ¿Puedo negarme a que me tomen las huellas? ¿Qué contiene exactamente el atestado policial y qué derecho tengo a revisarlo? ¿Puedo solicitar habeas corpus si considero que la detención es injusta desde el primer momento?

MÓDULO 2 — El juzgado de guardia: las primeras 72 horas ante el juez

Marco legal aplicable a este módulo

Artículo 544 ter LECrim — Regula la orden de protección: requisitos, procedimiento y medidas que puede adoptar el juez.

Artículo 544 bis LECrim — Medidas cautelares de alejamiento y prohibición de comunicación.

Artículo 795 LECrim — Regula el procedimiento de juicio rápido, el más habitual en VG.

Artículo 797 LECrim — Diligencias urgentes del juzgado de guardia al recibir el atestado.

Artículo 797 bis LECrim — Especialidades cuando el competente es el Juzgado de Violencia sobre la Mujer.

Artículo 468 del Código Penal — Delito de quebrantamiento de medida cautelar. Pena de 6 meses a 1 año de prisión. El artículo más importante que debes conocer para no cometer un error fatal.

Ley Orgánica 1/2004 — Marco general de toda la legislación de VG en España.

Ley Orgánica 1/2025 de Eficiencia del Servicio Público de Justicia — Reforma reciente que amplía competencias de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer desde octubre de 2025. Importante porque cambia qué juzgado te va a ver.

Sección 1 — Adónde vas y qué juzgado te juzga

Esto es lo primero que debes entender porque a partir de 2025 ha cambiado y hay confusión incluso entre profesionales.

Hasta 2025 existía el Juzgado de Guardia ordinario y el Juzgado de Violencia sobre la Mujer como entidades separadas. La Ley Orgánica 1/2025 atribuyó a las Secciones de Violencia sobre la Mujer el conocimiento de la instrucción de los delitos relacionados con violencia de género, ampliando significativamente su competencia. Esto significa que desde octubre de 2025 más casos pasan directamente al Juzgado de Violencia sobre la Mujer y menos al Juzgado de Guardia ordinario.

En la práctica el flujo es este: si el Juzgado de Violencia sobre la Mujer está en horas de audiencia cuando llegas, vas directamente ahí. Si es fuera de horas, el Juzgado de Guardia ordinario regulariza tu situación personal, es decir, decide si quedas libre o no, y el asunto pasa después al Juzgado de Violencia sobre la Mujer para la instrucción.

Lo relevante para ti: en cualquiera de los dos escenarios, la comparecencia ante el juez ocurre dentro de las 72 horas desde la detención y es el momento más crítico de todo el proceso.

Sección 2 — Qué ocurre exactamente en esa comparecencia

En 24 a 72 horas se celebra la comparecencia ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer donde se decide la libertad provisional, las medidas cautelares como alejamiento y prohibición de comunicación, o excepcionalmente la prisión provisional.

La comparecencia se desarrolla en un orden concreto que debes conocer de antemano para no sorprenderte.

Primero declara ella por separado. El juez toma declaración a la denunciante, a sus testigos si los hay, y recoge el informe de valoración de riesgo policial. Tú no estás presente en ese momento. Esto es deliberado: la ley establece que las declaraciones se hacen por separado para evitar confrontación.

Después declaras tú, asistido por tu abogado. Aquí tienes dos opciones: declarar o acogerte a tu derecho a no declarar. Tu abogado habrá decidido contigo cuál conviene más según lo que conste en el atestado y las pruebas disponibles.

Después intervienen el Fiscal y los abogados. El Ministerio Fiscal presenta su posición, la acusación particular si la hay hace lo propio, y tu abogado argumenta en tu defensa.

Finalmente el juez dicta auto. En ese auto decide si hay indicios suficientes para continuar el proceso, qué medidas cautelares impone, y si quedas en libertad o excepcionalmente en prisión provisional.

Todo esto, en la práctica habitual de estos juzgados, se desarrolla en un solo acto.

Sección 3 — La decisión de declarar o no declarar ante el juez

Esta es la decisión táctica más importante del módulo y debe tomarla tu abogado con toda la información, no tú solo en el pasillo del juzgado.

Hay argumentos para ambas opciones y dependen de cada caso concreto.

Cuándo puede convenir declarar: cuando tienes pruebas claras que contradicen la versión de ella, cuando hay testigos o mensajes que respaldan tu versión, cuando guardar silencio podría interpretarse como falta de alternativa, o cuando el relato del atestado contiene errores fácticos que puedes desmontar con hechos concretos.

Cuándo puede convenir no declarar: cuando no has tenido tiempo suficiente con tu abogado para preparar la declaración, cuando el atestado está incompleto o es confuso y conviene no aclarar nada todavía, o cuando declarar ahora podría comprometer una estrategia de defensa para el juicio posterior.

Lo que nunca debes hacer: declarar improvisando. Una declaración espontánea y no preparada ante el juez de guardia puede ser la diferencia entre ganar o perder el caso. Tienes derecho a pedirle a tu abogado que sea él quien hable, y tienes derecho constitucional a no declarar sin consecuencias negativas por ello.

Sección 4 — La orden de alejamiento: qué es, cuándo se impone y qué implica exactamente

Esta es la medida cautelar que más impacto inmediato tiene en tu vida y la que más malentendidos genera. Vamos con los datos exactos.

Qué es: la orden de alejamiento es una medida cautelar o pena accesoria que prohíbe a una persona acercarse físicamente a otra persona, lugar o domicilio específico, y comunicarse con ella por cualquier medio.

Cuándo la impone el juez: para la adopción de una orden de alejamiento deben concurrir dos elementos esenciales: el hecho denunciado debe estar tipificado en el Código Penal con una base indiciaria sólida, y debe acreditarse un peligro real y objetivo para la seguridad de la víctima valorado por el juez, teniendo en cuenta factores como la gravedad de los hechos, la reiteración de la violencia y la situación de vulnerabilidad de la víctima.

El dato crítico que muchos no saben: en los procedimientos por violencia de género el juez puede acordarla de oficio, sin necesidad de que la víctima la solicite expresamente. La orden puede mantenerse aunque la víctima no quiera que se imponga, porque el juez valora el riesgo objetivamente. Esto significa que aunque ella diga que no quiere la orden, el juez puede imponerla igualmente.

Qué puede incluir: prohibición de aproximarte a ella a una distancia determinada, habitualmente entre 200 y 500 metros; prohibición de aproximarte a su domicilio, lugar de trabajo y lugares que frecuente; prohibición de comunicarte con ella por cualquier medio, incluidas llamadas, mensajes, redes sociales y terceras personas; expulsión del domicilio familiar si convivíais; y en casos de mayor riesgo, pulsera telemática de control GPS.

Cuánto dura como medida cautelar: desde que se dicta hasta que se dicte sentencia firme. Si hay condena puede mantenerse como pena accesoria por la duración que fije la sentencia, que no puede ser inferior a la pena de prisión impuesta.

Lo más importante de este módulo y del que más gente se arruina la defensa: el consentimiento de la víctima no suspende la orden de alejamiento. **Si tienes una orden activa y tienes cualquier tipo de contacto con la persona protegida, aunque sea a iniciativa de ella, estás cometiendo el delito del artículo 468 del Código Penal.**

Pena de 6 meses a 1 año de prisión, y además el juez puede agravar todas las medidas cautelares.

Dicho de otra forma: si ella te llama, no cojas. Si te escribe, no respondas. Si aparece en tu portal, date la vuelta. Aunque sea ella quien busque el contacto, el que se lleva el delito adicional eres tú. Esto es el artículo 468 del Código Penal en vigor.

Sección 5 — Las tres decisiones posibles del juez al final de la comparecencia

Tras escuchar a todas las partes el juez tiene tres caminos.

Sobreseimiento y archivo. Si considera que no hay indicios suficientes de delito, puede archivar las diligencias en ese mismo momento. Es poco habitual en la fase de guardia porque el estándar probatorio en esta fase es bajo, pero ocurre.

Libertad provisional con medidas cautelares. Es el resultado más habitual. Quedas en libertad pero con obligaciones: orden de alejamiento, prohibición de comunicación, obligación de comparecer periódicamente ante el juzgado, y en algunos casos retirada del pasaporte o prohibición de salir del territorio nacional.

Prisión provisional. Excepcional en la fase de guardia para delitos de VG sin agravantes graves, pero posible si el juez aprecia riesgo de fuga, riesgo de destrucción de pruebas, o riesgo real e inmediato para la víctima. Requiere auto motivado y es recurrible.

Sección 6 — Juicio rápido o diligencias previas: qué camino sigue tu caso

Desde el juzgado de guardia el caso puede ir por dos vías y es importante que entiendas cuál afecta a tu situación.

Juicio rápido: si el hombre denunciado reconoce los hechos y se conforma con la pena que pide el Fiscal y la acusación, la principal ventaja es que se reducirá su condena en un tercio. En este caso todo puede resolverse en 1 o 2 días. Es la vía más rápida pero implica reconocer los hechos y asumir una condena, aunque reducida.

Diligencias previas: si no hay conformidad, el caso pasa a investigación. Si no hay conformidad en el Juzgado de guardia, se celebrará un juicio en el Juzgado de lo Penal. En este caso pueden pasar una media de 2 semanas hasta la fecha del juicio.

Cuándo conviene la conformidad y cuándo no: si las pruebas que constan en la causa son contundentes, la conformidad puede ser la mejor opción porque reducirá la condena. Sin embargo, si las pruebas no son concluyentes, si se pueden aportar pruebas que desmientan la versión de la mujer, o si se es funcionario público, lo más recomendable puede ser ir a juicio. Esta decisión es tuya y de tu abogado, nunca del fiscal ni del juez.

Sección 7 — Dato estadístico que tu abogado debe conocer y que tú debes entender

Los juzgados de lo Penal dictaron condena en el 72,02% de los casos que enjuiciaron en 2025. Eso significa que casi 3 de cada 10 hombres que llegan a juicio en juzgados de lo Penal no son condenados. El porcentaje de condena es mayor en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer porque ahí se concentran los casos con más pruebas y la mayoría de casos con conformidad. Estos datos son del CGPJ y son los más actuales disponibles. Usarlos para calibrar tu situación con tu abogado tiene sentido. Usarlos para relajarte, no.

Sección 8 — Lo que no debes hacer después de la comparecencia

Sal del juzgado con las medidas cautelares claras por escrito. No te fíes de lo que crees haber entendido verbalmente. Pídele a tu abogado que te explique exactamente qué distancia te prohíbe la orden, qué lugares están vedados y qué formas de comunicación están prohibidas.

No contactes con ella bajo ningún concepto aunque creas que la orden no lo prohíbe expresamente. Ante la duda, cero contacto.

No hables del caso con nadie que no sea tu abogado. Ni familia, ni amigos, ni compañeros. Cualquier conversación puede convertirse en testimonio.

No publiques absolutamente nada en redes sobre el caso, sobre ella, ni sobre tu estado emocional en relación con lo que estás viviendo.

No dejes de comparecer ante el juzgado si te han impuesto esa obligación. El incumplimiento de las medidas cautelares es delito independiente del caso principal.

PARA CONSULTAR A TU ABOGADO

Las preguntas concretas para llevar a la consulta: ¿En qué supuestos concretos puede el juez dictar prisión provisional en lugar de libertad con medidas cautelares? ¿Cómo se recurre una orden de alejamiento si considero que no está justificada? ¿Qué ocurre exactamente si ella me contacta a mí siendo yo quien tiene la orden? ¿Puede mi abogado pedir que se modifique la distancia de alejamiento si la orden me impide ir a mi trabajo? ¿Qué diferencia práctica hay entre diligencias urgentes y diligencias previas para mi defensa?

MÓDULO 3 — La fase de investigación: cómo construir tu defensa

Marco legal aplicable a este módulo

Artículo 777 LECrim — Define el objeto de las diligencias previas: determinar los hechos y su autoría.

Artículo 324 LECrim — Plazo máximo de investigación judicial: 12 meses, prorrogables por periodos de 6 meses adicionales.

Artículo 456 LECrim — Base legal de la prueba pericial: el juez acordará informe pericial cuando sean necesarios conocimientos científicos o técnicos para valorar hechos relevantes.

Artículo 416 LECrim — Dispensa de declarar. La denunciante puede acogerse a no declarar contra su pareja o expareja. Esto tiene consecuencias directas en la solidez de la acusación que debes conocer.

STS 119/2019 (Sala de lo Penal, 6 de marzo) — Fija los tres requisitos que debe cumplir la declaración de la víctima para ser prueba suficiente de condena: ausencia de incredibilidad subjetiva, verosimilitud, y persistencia en la incriminación. Es la sentencia clave para entender las líneas de defensa disponibles.

Artículo 24.2 CE — Presunción de inocencia. La carga de la prueba es de la acusación, no tuya.

Artículo 118 LECrim — Derecho del investigado a acceder a las actuaciones desde el momento en que se le comunica la investigación, para poder ejercer su defensa.

Sección 1 — Qué son las diligencias previas y cuánto duran

Cuando el caso no se resuelve en el juzgado de guardia mediante juicio rápido, se abre una fase de investigación llamada diligencias previas. Si es un procedimiento penal como tal, la primera fase se llamará diligencias previas. En los procedimientos de juicio rápido, la fase de diligencias urgentes suele estar compuesta solamente por la declaración de las partes y de documentación médica. Sin embargo, en los demás procedimientos penales, se practican todo tipo de pruebas: declaración de denunciante y denunciado, testigos, documentos, grabaciones, peritos, etc. Por tanto, una investigación en un procedimiento de diligencias previas es mucho más completa que en el de diligencias urgentes.

Esto es importante: si tu caso va a diligencias previas, tienes más tiempo y más posibilidades de construir una defensa sólida que en un juicio rápido.

La duración de la investigación judicial en el resto de procedimientos penales, llamada diligencias previas, suele durar, como mínimo, un año. Y dependiendo de la complejidad del caso y de la carga de trabajo del juzgado donde recaiga, puede alargarse varios años.

Ese tiempo es tu aliado si lo usas bien. Y es lo que este módulo te enseña a hacer.

Sección 2 — Las dos estrategias posibles y cómo elegir la tuya

Antes de entrar en el detalle de cada prueba y cada acción, tu abogado debe definir contigo cuál es el objetivo estratégico del proceso. Para determinar la mejor estrategia posible en un procedimiento por violencia de género, es fundamental analizar si existen posibilidades reales de conseguir el archivo del procedimiento. En caso de que sí sea posible, la estrategia debe ir orientada a hacer ver al juez que no existen indicios de delito y, por tanto, debe proceder a archivar el caso sin llegar a juicio. En caso de que no sea posible conseguir ese archivo, la estrategia debe ir orientada desde el principio a las bases de la defensa en el futuro juicio, para incrementar así las posibilidades de ganarlo.

Esto significa que desde el primer día de la investigación ya estás preparando o el archivo o el juicio. No son lo mismo y no se trabajan igual. Exige que tu abogado sea honesto contigo sobre cuál es viable en tu caso.

Sección 3 — Las líneas de defensa disponibles según la jurisprudencia actual

La STS 119/2019 establece que la declaración de la víctima puede ser prueba suficiente para condenar, pero solo si cumple tres requisitos simultáneos: ausencia de incredibilidad subjetiva, es decir que no haya razones objetivas para sospechar que miente como un proceso de divorcio en curso, interés económico o custodia disputada; verosimilitud, que su relato sea coherente internamente y esté corroborado por datos periféricos; y persistencia en la incriminación, que su versión no haya cambiado entre la denuncia, la declaración en instrucción y el juicio.

Atacar cualquiera de estos tres pilares es la base de casi toda defensa eficaz en VG. Las líneas concretas son:

Línea 1 — Incredibilidad subjetiva. Si existe un proceso de separación, disputa por custodia, reclamación económica pendiente, o cualquier otra circunstancia que pueda explicar un móvil ajeno a los hechos, eso debe documentarse y presentarse. No es atacar a la denunciante, es ejercer el derecho de defensa con hechos objetivos.

Línea 2 — Contradicciones entre declaraciones. Cualquier diferencia entre lo que dijo en comisaría, lo que declaró ante el juez de guardia y lo que diga en juicio es relevante. Tu abogado debe solicitar y comparar todas las declaraciones previas.

Línea 3 — Ausencia de corroboración periférica. Si no hay partes médicos, testigos, mensajes, grabaciones ni ningún otro elemento que respalde su versión, la declaración aislada tiene menos peso. Tu defensa debe poner de relieve esa ausencia.

Línea 4 — Pruebas que contradicen su versión. Mensajes donde ella muestra una actitud que contradice haber sido víctima, testigos que estaban presentes y no vieron lo que ella describe, grabaciones de audio o vídeo, registros de llamadas, geolocalización.

Sección 4 — Cómo recopilar pruebas durante la investigación

Esta es la sección más práctica del módulo. Cada tipo de prueba con su procedimiento exacto.

A) Mensajes y comunicaciones digitales

Todo lo que tienes del Módulo 0 entra aquí. Durante la fase de investigación tu abogado puede proponer al juez que se practique prueba documental consistente en los mensajes, correos y comunicaciones que tienes guardados. El procedimiento correcto es aportarlos mediante informe pericial informático que certifique su autenticidad, o mediante acta notarial. Las capturas de pantalla solas tienen valor probatorio limitado y pueden ser cuestionadas.

Si durante la investigación ella te envía mensajes que contradicen su denuncia, esos mensajes son prueba. Guárdalos con el mismo protocolo del Módulo 0: dispositivo original, sin editar, con informe pericial si es posible.

B) Testigos: cómo identificarlos, proponerlos y qué pueden aportar

Los testigos de la defensa pueden proporcionar testimonio sobre la relación entre el acusado y la víctima y pueden presentar pruebas para cuestionar la credibilidad de la acusación.

Los testigos útiles para la defensa son de varios tipos. Los testigos presenciales, personas que estaban en el lugar cuando ocurrieron los hechos y que pueden contradecir o matizar la versión de ella. Los testigos de referencia, personas que conocen la relación y pueden dar contexto sobre el carácter de ambos, la dinámica de pareja, o hechos previos relevantes. Los testigos de coartada, personas que pueden acreditar dónde estabas en el momento que ella sitúa los hechos. Y los testigos de conducta, personas que pueden acreditar que no has tenido comportamientos violentos en ningún otro contexto.

Cómo proponerlos: a través de tu abogado, mediante escrito al juzgado instructor durante la fase de investigación. El plazo para proponer pruebas testificales es crítico, no te puedes quedar sin hacerlo porque después en el juicio es más difícil introducir testigos no propuestos en instrucción.

Lo que no debes hacer: contactar tú directamente con los testigos para pedirles que declaren a tu favor. Hazlo siempre a través de tu abogado. El contacto directo puede interpretarse como presión sobre testigos.

C) La prueba pericial psicológica: la más infrautilizada por la defensa

La mayoría de los investigados desconoce que pueden solicitar su propio informe pericial psicológico. Existen dos vías.

La primera es solicitar al juez que ordene una evaluación pericial a través de las Unidades de Valoración Forense Integral (UVFI) de los juzgados. Estas unidades son gratuitas y sus informes tienen especial credibilidad por su carácter oficial e imparcial, aunque los tiempos de espera oscilan entre 3 y 6 meses.

La segunda es contratar a un psicólogo forense privado para elaborar un informe pericial de parte. El coste aproximado oscila entre 600 y 1.500 euros, dependiendo de la complejidad del caso. Es más rápido, entre 2 y 4 semanas, y te permite orientar la evaluación a los aspectos más relevantes para tu defensa.

¿Qué puede acreditar un informe pericial psicológico en tu favor? Tu estabilidad psicológica y ausencia de perfil agresivo. La ausencia de indicadores compatibles con conducta violenta habitual. Y en casos donde ella tiene informe pericial propio, puede solicitarse un contrainforme que analice los fallos metodológicos o sesgos del informe original. Si ya existe un informe psicosocial o pericial con errores, se puede solicitar un contrainforme. Procede cuando hay fallos metodológicos, falta de pruebas, sesgos o conclusiones poco fundamentadas.

D) Grabaciones de audio y vídeo propias

Ya desarrollado en el Módulo 0, pero aquí lo concretas en la fase de instrucción. Tu abogado las propone como prueba documental. El juzgado decide su admisión. Para que sean admitidas deben estar sin editar, en el dispositivo original, y si es posible con certificación pericial de autenticidad.

E) Documentación que acredita la relación real

Fotografías con fecha de vuestros momentos juntos que contradigan un ambiente de terror. Reservas de viajes, restaurantes, eventos. Publicaciones en redes sociales de ella donde muestra una relación normal en fechas próximas a los hechos denunciados. Comunicaciones con terceros donde habla de la relación de forma que contradice su versión de maltrato.

Todo esto puede proponerse como prueba documental a través del abogado.

Sección 5 — Qué hace tu abogado en esta fase y qué debes exigirle

Esta sección es fundamental porque muchos investigados son pasivos durante la instrucción y llegan al juicio sin haber construido defensa alguna.

Lo que tu abogado debe hacer durante las diligencias previas: revisar el atestado policial completo y todas las declaraciones previas buscando contradicciones; solicitar el acceso a todas las actuaciones del procedimiento, que es tu derecho según el artículo 118 LECrim; proponer las diligencias de investigación que beneficien a tu defensa, es decir declaraciones de testigos, periciales, documentales; analizar si el protocolo VioGén ha valorado el riesgo correctamente y si esa valoración puede cuestionarse; estudiar si hay base para solicitar el archivo o sobreseimiento antes del juicio; y preparar contigo la estrategia para el juicio oral si el archivo no es posible.

Lo que debes exigirle tú: comunicación regular sobre el estado del procedimiento, no esperar a que sea él quien te llame; explicación clara de cada paso antes de que ocurra; que te traslade por escrito las propuestas de prueba que va a hacer antes de presentarlas; y honestidad sobre las posibilidades reales del caso, un abogado que te promete la absolución garantizada desde el principio no te está siendo útil.

La señal de alarma: si tu abogado no te ha propuesto ninguna diligencia de investigación en los primeros dos meses de instrucción, algo no funciona. La defensa activa en instrucción marca la diferencia entre ganar y perder en juicio.

Sección 6 — El artículo 416 LECrim y la dispensa de declarar: qué significa para ti

Este es uno de los elementos más relevantes de la fase de investigación y que menos se explica al investigado. El artículo 416 LECrim reconoce el derecho de los familiares del investigado a no declarar contra él. Pareja y expareja están incluidas en este derecho. Esto significa que ella puede, en cualquier momento del proceso, acogerse a no declarar.

¿Qué ocurre si ella no declara en el juicio? Sin su declaración, si no hay otras pruebas sólidas, la acusación pierde su principal soporte probatorio. En muchos casos esto conduce a la absolución o al sobreseimiento. Lo que debes saber: que ella se acoja a este derecho no está en tu mano ni debe estarlo. Cualquier intento de influir en su decisión puede constituir un delito adicional. Lo que sí puede hacer tu abogado es documentar las contradicciones entre todas sus declaraciones previas para que, si decide declarar en juicio, esas contradicciones sean evidentes.

Sección 7 — Cómo solicitar el archivo durante la instrucción

El sobreseimiento o archivo durante la instrucción es la mejor salida posible porque evita el juicio oral completamente. Puede ocurrir de dos formas.

Sobreseimiento libre: cuando el juez considera que los hechos no son constitutivos de delito o que no hay responsabilidad del investigado. Equivale a una absolución en instrucción.

Sobreseimiento provisional: cuando no hay pruebas suficientes en ese momento pero el procedimiento podría reabrirse si aparecen nuevas pruebas. Es menos definitivo pero igualmente paraliza el caso.

Tu abogado puede solicitar el sobreseimiento en cualquier momento de la instrucción mediante escrito motivado al juez. Los argumentos más eficaces son: ausencia de prueba más allá de la declaración de la denunciante sin corroboración periférica, contradicciones graves en sus declaraciones, existencia de pruebas que contradicen directamente su versión, o circunstancias que revelan incredibilidad subjetiva.

Sección 8 — Lo que no debes hacer durante toda la fase de investigación

No contactes con ella ni con sus familiares bajo ningún concepto. Ya lo sabes del Módulo 2, pero durante la instrucción es especialmente crítico porque cualquier contacto puede interpretarse como obstrucción a la justicia además del delito de quebrantamiento.

No hables del caso en redes sociales. Ni en modo privado porque las capturas de pantalla existen.

No busques a los testigos tú directamente. Todo a través del abogado.

No cambies de abogado impulsivamente en mitad de la instrucción sin razón sólida. El cambio de abogado implica tiempo de adaptación que puede perjudicar la continuidad de la estrategia. Si hay problemas con tu abogado, habla primero con él.

No descuides las obligaciones cautelares. Comparecer ante el juzgado cuando te lo requieran, no salir del territorio si tienes esa restricción, cumplir la orden de alejamiento. Cualquier incumplimiento durante la instrucción puede activar medidas más graves incluyendo prisión provisional.

PARA CONSULTAR A TU ABOGADO

Preguntas concretas para llevar a la consulta: ¿En qué plazo exacto debo proponer mis testigos para que sean admitidos en instrucción? ¿Puedo solicitar que el juez practique una pericial psicológica sobre ella además de sobre mí? ¿Qué ocurre si ella cambia su versión entre la instrucción y el juicio oral? ¿Puede mi abogado acceder al informe de valoración de riesgo VioGén que hizo la policía? ¿Cuándo es el momento óptimo para solicitar el sobreseimiento basándonos en las pruebas que tengo?

MÓDULO 4 — La orden de alejamiento: consecuencias inmediatas en el domicilio, los hijos y el trabajo

Marco legal aplicable a este módulo

Artículo 48 del Código Penal — Regula las tres modalidades de la orden de alejamiento: prohibición de aproximación, prohibición de comunicación, y prohibición de residir o acudir a determinados lugares.

Artículo 39 g) del Código Penal — Reconoce expresamente la prohibición de aproximarse a la víctima como pena privativa de derechos.

Artículos 544 bis y 544 ter LECrim — Base procesal de la orden de alejamiento como medida cautelar y como orden de protección integral respectivamente.

Artículo 468 del Código Penal — Delito de quebrantamiento de medida cautelar o condena. Pena de 6 meses a 1 año de prisión. No hay excepción para contactos consentidos.

Artículo 94 del Código Civil (modificado) — Regula el régimen de visitas con hijos cuando existe un proceso penal por VG. Su redacción actual establece la suspensión del régimen de visitas cuando el progenitor está incurso en un proceso penal por los delitos contemplados.

Artículo 2 de la Ley Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica del Menor — Principio del interés superior del menor. Rector de todas las decisiones sobre custodia y visitas.

Ley Orgánica 1/2004 — Marco general. Sus artículos 20 a 26 regulan los derechos laborales y funcionariales en el contexto de la VG, aunque orientados a la víctima, generan consecuencias directas para el investigado.

Artículo 57.1 del Código Penal — Si hay condena a prisión y el juez acuerda orden de alejamiento como pena accesoria, su duración será superior entre 1 y 10 años al de la pena de prisión si el delito es grave, y entre 1 y 5 años si es menos grave.

Sección 1 — Lo que significa tener una orden de alejamiento en la práctica cotidiana

Antes de entrar en cada área de impacto, hay que entender la naturaleza real de esta medida. La orden de alejamiento no es un simple cordón sanitario entre dos personas. Es una herramienta jurídica con un peso enorme en la vida de quien la solicita, de quien la sufre y, sobre todo, de quien la incumple. No es opcional, ni negociable, ni reversible por voluntad unilateral.

El impacto no es solo legal sino práctico e inmediato en tres ámbitos que afectan tu vida entera: el domicilio donde vives, tus hijos si los tienes, y tu trabajo. Este módulo los desarrolla uno por uno con todo el detalle necesario para que sepas exactamente qué puedes y qué no puedes hacer en cada situación.

Sección 2 — El domicilio familiar: quién se queda y quién sale

Esta es la consecuencia más inmediata y la que más pánico genera. Vamos con los datos exactos.

La regla general: si convivíais juntos en el momento de la denuncia, el juez puede ordenar tu salida del domicilio familiar como medida cautelar. Esto puede ocurrir incluso si el piso o la casa es tuya en propiedad o si figuras como titular del contrato de alquiler. La titularidad del inmueble no determina quién se queda. El riesgo para la víctima sí.

Lo que puede ordenar el juez respecto al domicilio: expulsión inmediata del investigado del domicilio familiar, atribución del uso de la vivienda a ella aunque no sea titular, y prohibición de aproximarte al domicilio a la distancia que fije la orden, habitualmente entre 200 y 500 metros.

Lo que no puedes hacer bajo ningún concepto: volver al domicilio a recoger tus cosas sin autorización judicial, aunque sean tuyas. Cambiar la cerradura o impedir su acceso al domicilio. Aparecerte en el portal, en la calle donde está el edificio, o en cualquier zona dentro del radio de alejamiento fijado. Pasar por delante aunque sea de camino al trabajo si la ruta habitual pasa por esa distancia.

Cómo recuperar tus pertenencias legalmente: a través de tu abogado, solicitas al juzgado autorización para recoger tus efectos personales bajo supervisión policial. Es el procedimiento estándar y el único que no te expone a un quebrantamiento. La policía acompaña, ella o un tercero puede estar presente, y tú recoges lo que necesitas. Es lento y molesto, pero es el único camino legal.

Lo que puedes hacer si el piso es tuyo en propiedad: durante la fase de instrucción, mientras dura la orden cautelar, tu titularidad no te permite recuperar el uso del inmueble. Lo que sí puedes hacer es que tu abogado argumente ante el juez la proporcionalidad de la medida y solicite su modificación o alzamiento si las circunstancias lo justifican. Si hay absolución o sobreseimiento, la atribución del uso cae con el proceso penal.

Un dato que pocos conocen sobre las medidas civiles relacionadas con el domicilio: las medidas civiles tienen una vigencia inicial de 30 días. Si dentro de este plazo se inicia un proceso de familia ante el juez competente, las medidas adoptadas permanecerán en vigor durante los treinta días siguientes a la presentación de la demanda. En esos 30 días el juez civil o el Juzgado de Violencia sobre la Mujer debe ratificarlas, modificarlas o dejarlas sin efecto. Congreso de los Diputados Eso significa que si ella no interpone demanda de divorcio o medidas en ese plazo, la atribución del domicilio puede caducar. Tu abogado debe vigilar esto.

Sección 3 — Los hijos: cómo afecta la orden al régimen de visitas y la custodia

Este es el área que más dolor genera y donde más errores se cometen por desesperación. Vamos con la realidad legal exacta.

La norma clave es el artículo 94 del Código Civil modificado, que establece lo siguiente: no procederá el establecimiento de un régimen de visitas o estancia, y si existiera se suspenderá, respecto del progenitor que esté incurso en un proceso penal iniciado por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro cónyuge o sus hijos. Esta norma es de aplicación desde que se abre el proceso penal, no desde la condena.

Lo que esto significa en la práctica es brutal pero hay que entenderlo: cuando un juez dicta una orden de protección con alejamiento, el efecto sobre el régimen de custodia es prácticamente inmediato. La medida no suspende automáticamente la patria potestad, pero sí altera significativamente cómo se ejercerá la custodia y las visitas. El tribunal suele adoptar estas medidas provisionales: atribución de la custodia provisional al progenitor protegido, suspensión temporal del régimen de visitas o establecimiento de un punto de encuentro familiar, y prohibición de comunicación sobre los menores de forma directa entre progenitores. [Sepin](#)

Lo que no pierdes automáticamente: la patria potestad. Una orden de alejamiento no te priva de la patria potestad. Sigues siendo padre o madre legalmente con todos los derechos que eso implica, incluyendo el derecho a ser informado sobre la salud y educación de tus hijos. Lo que se suspende es el contacto físico directo, no la filiación.

Las tres situaciones posibles respecto a los hijos:

Primera situación — **Suspensión total de visitas.** Ocurre cuando el juez considera que hay riesgo real para los menores o cuando los hechos denunciados son especialmente graves. Es la más dura y la menos frecuente en casos sin antecedentes ni agravantes.

Segunda situación — **Visitas en Punto de Encuentro Familiar (PEF).** Es la solución más habitual cuando hay orden de alejamiento y hijos en común. El Punto de Encuentro Familiar es un servicio gratuito prestado por entidades públicas o privadas para favorecer el cumplimiento del régimen de visitas de los hijos menores de padres separados cuando existen desacuerdos entre progenitores. Se trata de un lugar neutral y cómodo para que el hijo pueda disfrutar de la compañía del progenitor no custodio. En el PEF las entregas y recogidas se realizan sin contacto entre los progenitores. Los profesionales del centro son los intermediarios. Puedes ver a tus hijos, pero sin posibilidad de contacto con ella en ningún momento.

Tercera situación — **Visitas a través de intermediario.** Un familiar o persona de confianza de ambas partes hace la entrega y recogida. No requiere PEF pero necesita autorización judicial y acuerdo entre las partes. Es menos formal pero igualmente legal.

Lo que debes exigirle a tu abogado si tienes hijos: que desde el primer momento de la instrucción solicite que se establezca un régimen de visitas aunque sea supervisado. Que cada día que pases sin ver a tus hijos sin que haya resolución judicial sobre el tema es tiempo que juega en tu contra emocionalmente y en términos de vínculo con ellos. El silencio del juzgado no es autorización para verles, pero tampoco es razón para no solicitarlo activamente.

El error más grave que cometen los padres con orden de alejamiento: intentar contactar con sus hijos a través de ella o aparecerse en el colegio. Si la orden de alejamiento incluye el domicilio y los lugares que ella frecuenta, y ella lleva a los niños al colegio, acercarte al colegio puede ser un quebrantamiento. Cualquier contacto sobre los menores debe ir a través de tu abogado o de los cauces judiciales establecidos.

Las comunicaciones telemáticas con los hijos: si el juez no ha establecido nada al respecto, puedes solicitar que se fijen videollamadas programadas con tus hijos. Es una medida habitual y el juzgado suele concederla cuando no hay razón objetiva para denegarla.

Sección 4 — El trabajo: consecuencias laborales de la orden de alejamiento

Este es el área más ignorada en los textos sobre VG y la que más consecuencias prácticas tiene según las circunstancias de cada persona.

El escenario más común — trabajas en empresa privada sin relación con ella:

La orden de alejamiento no obliga a tu empresa a hacer nada ni genera por sí misma ninguna consecuencia laboral directa. Tu empresa no tiene por qué saber que tienes una orden de alejamiento si el delito no está relacionado con el ámbito laboral. La investigación penal no es pública en esta fase.

Sin embargo, hay consecuencias indirectas que debes prever: si la distancia de alejamiento cubre tu lugar de trabajo porque ella también trabaja allí o porque su domicilio está dentro del radio de alejamiento y tu ruta habitual al trabajo pasa por ese radio, tienes un problema práctico real que debes resolver a través del juzgado solicitando una excepción o modificación de la medida para el trayecto laboral.

El escenario más delicado — eres funcionario o tienes empleo con habilitación especial:

Este es el escenario que requiere más atención urgente. Los funcionarios de cuerpos de seguridad, fuerzas armadas, judicatura, fiscalía, sanidad, educación y otros empleos públicos pueden ver afectada su situación laboral por la mera existencia de la investigación penal, independientemente de la condena.

La razón es que muchos estatutos funcionariales contemplan la posibilidad de suspensión cautelar cuando existe un proceso penal en curso por determinados delitos. Esto no es automático ni universal, depende del cuerpo específico y de la normativa de cada administración, pero existe y debes conocerlo.

Lo que debes hacer si eres funcionario: consultar con tu abogado específicamente si la investigación puede activar algún procedimiento disciplinario en tu cuerpo o administración, y si es así, cuándo y cómo. No esperes a que te lo notifiquen.

El escenario extremo — trabajas en el mismo lugar que ella:

La obligación de cumplir con la prohibición de acercarse a la víctima, en cualquier lugar en que se encuentre, a su domicilio o a su lugar de trabajo, puede configurarse como criterio fundamental en orden a la búsqueda o aceptación de un empleo, aunque no puede desconocerse que la ley no lo ha incluido como criterio explícitamente.

Esto significa que si trabajáis juntos en la misma empresa o en el mismo edificio, la orden de alejamiento puede hacerte materialmente imposible seguir en ese puesto. La solución legal es solicitar al juzgado una modificación de la medida para el ámbito laboral, especificando la situación concreta. Los jueces suelen considerar este tipo de solicitudes cuando hay una justificación laboral clara y no hay riesgo adicional para la víctima.

Si la empresa decide prescindir de ti por esta situación, pueden existir consecuencias desde el punto de vista laboral que tu abogado laboralista debe valorar, aunque este análisis escapa al ámbito penal de esta guía.

Sección 5 — Cómo recurrir o modificar la orden de alejamiento

La orden de alejamiento no es inamovible. Hay vías legales para cuestionarla, modificarla o solicitar su alzamiento, aunque no son sencillas y tienen requisitos concretos.

Recurso de reforma: se interpone en el plazo de tres días ante el mismo juez que dictó la orden mediante auto. Es el recurso inmediato y el primero que debe valorar tu abogado si considera que la medida es desproporcionada o carece de fundamento suficiente.

Recurso de apelación: si el recurso de reforma es desestimado, puede interponerse apelación ante la Audiencia Provincial. Es el segundo nivel de impugnación.

Solicitud de modificación por cambio de circunstancias: durante la instrucción, si cambian las circunstancias que justificaron la orden, tu abogado puede solicitar su modificación o alzamiento. El investigado, a través de su abogado, puede solicitar la modificación o alzamiento de la medida cautelar si han cambiado las circunstancias que justificaron su adopción. El juez escucha al Fiscal y, en su caso, a la acusación particular, y decide. Si la víctima expresa que no se opone y el fiscal también, hay más posibilidades de que el juez la levante, aunque no está obligado.

Lo que no funciona: pedirle a ella que retire la orden, que diga al juez que no la quiere, o llegar a un acuerdo privado. Como ya sabes del Módulo 2, el juez puede mantener la orden aunque ella no la quiera. Y cualquier contacto para intentar convencerla es un nuevo delito.

Sección 6 — La pulsera telemática: cuándo se impone y qué implica

La pulsera telemática de control GPS es una medida adicional que puede imponerse junto a la orden de alejamiento en casos de mayor riesgo. No es universal pero es cada vez más frecuente.

Se impone cuando el sistema VioGén valora el riesgo como alto o extremo, cuando hay antecedentes de incumplimientos de medidas anteriores, o cuando el juez considera que el alejamiento físico no es suficiente garantía.

Lo que implica en la práctica: llevas un dispositivo en el tobillo que registra tu posición GPS en tiempo real. Si te acercas al radio de alejamiento, una alerta automática llega a la policía y a la víctima simultáneamente. No hay margen de error ni de "fue sin querer". El sistema es automático y la alerta genera una actuación policial inmediata.

Si te imponen la pulsera, tu abogado debe recurrirla si considera que es desproporcionada. El argumento más sólido es la ausencia de antecedentes y la inexistencia de riesgo objetivo acreditado.

Sección 7 — El incumplimiento: consecuencias exactas y escenarios reales

Ya lo hemos mencionado en módulos anteriores pero aquí lo desarrollamos completamente porque es el punto donde más vidas se complican innecesariamente.

La norma es absoluta: el consentimiento de la víctima no suspende la orden de alejamiento. Si tienes una orden activa y tienes cualquier tipo de contacto con la persona protegida, aunque sea a iniciativa de ella, estás cometiendo el delito del artículo 468 del Código Penal. Solo el juez puede modificar la orden.

Los escenarios que la gente no anticipa y que generan quebrantamiento:

Escenario 1 — Ella te llama y tú coges el teléfono. Quebrantamiento. La prohibición de comunicación es recíproca en sus efectos prácticos aunque solo te vincule a ti.

Escenario 2 — Te la encuentras por la calle "por casualidad" y os saludáis. Quebrantamiento si estás dentro del radio de alejamiento.

Escenario 3 — Le mandas un mensaje a través de un familiar diciéndole que os arregléis. Quebrantamiento por comunicación indirecta.

Escenario 4 — Apareces en el colegio de los niños el día que los lleva ella. Quebrantamiento si el colegio está dentro del radio o si ella está presente.

Escenario 5 — Le envías una carta por correo postal. Quebrantamiento. La prohibición de comunicación incluye todos los medios.

Las consecuencias del quebrantamiento: pena de prisión de 6 meses a 1 año por el delito del artículo 468 CP. Esto es independiente y acumulable a la condena del delito principal. Y además el juez puede agravar todas las medidas cautelares existentes, incluyendo la posibilidad de decretar prisión provisional.

PARA CONSULTAR A TU ABOGADO

Preguntas concretas para la consulta: ¿Puedo solicitar que la orden de alejamiento excluya expresamente mi lugar de trabajo para poder seguir ejerciendo mi profesión? ¿En qué plazo exacto debo solicitar las visitas con mis hijos para que no haya un vacío legal prolongado? ¿Qué documentación necesito para solicitar recoger mis pertenencias del domicilio bajo supervisión policial? ¿Puede el juez modificar el radio de alejamiento si puedo demostrar que es desproporcionado para mi situación laboral concreta? ¿Qué ocurre exactamente si ella me contacta a mí y yo no respondo pero queda registro de que intentó contactarme?

MÓDULO 5 — El ámbito civil: divorcio, custodia y patrimonio

Marco legal aplicable a este módulo

Artículo 87 ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial — Atribuye al Juzgado de Violencia sobre la Mujer competencia exclusiva sobre los procedimientos civiles de familia cuando existe una causa penal de VG en curso. Es la norma que une el proceso penal y el civil en un único juzgado.

Artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial — Prejudicialidad penal. El orden penal es siempre preferente. El proceso civil queda supeditado al penal.

Artículo 92.7 del Código Civil — Prohíbe expresamente la custodia compartida cuando el progenitor está incurso en proceso penal por los delitos contemplados en la LO 1/2004.

Artículo 94 del Código Civil (modificado por Ley 8/2021) — Suspensión del régimen de visitas cuando existe proceso penal por VG. Ya desarrollado en el Módulo 4 pero con implicaciones civiles adicionales aquí.

Artículo 97 del Código Civil — Pensión compensatoria. Su concesión puede verse afectada por la existencia del proceso penal.

Artículo 1344 y siguientes del Código Civil — Régimen económico matrimonial de gananciales. Lo que ocurre con los bienes comunes durante y después del proceso.

Artículo 257 del Código Penal — Alzamiento de bienes. Relevante si cualquiera de las partes intenta ocultar o distraer patrimonio durante el proceso.

Artículo 227 del Código Penal — Impago de pensiones alimenticias o compensatorias reconocidas judicialmente. Penas de prisión de tres meses a un año.

Sección 1 — El efecto más desconocido: la prejudicialidad penal y el juzgado competente

Este es el primer concepto que debes entender porque determina todo lo que ocurre en el ámbito civil.

Cuando existe una denuncia de VG y el proceso penal está en marcha, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer asume competencia exclusiva sobre todos los procedimientos civiles relacionados con la familia. Esto incluye el divorcio, la separación, la custodia, las pensiones y la atribución del domicilio. No hay dos juzgados distintos gestionando dos procesos paralelos independientes. Es un solo juzgado que tiene jurisdicción sobre todo.

Las consecuencias prácticas de esto son importantes. Si ya había un proceso de divorcio en marcha ante un Juzgado de Primera Instancia de Familia, ese juzgado debe inhibirse y remitir el asunto al Juzgado de Violencia sobre la Mujer, salvo que el proceso civil ya esté en fase de juicio oral. Si se presenta una denuncia y el procedimiento sigue adelante sin sobreseerse, será competente el Juzgado de Violencia. Y en un caso de violencia de género, ese juzgado será el competente para conocer del divorcio hasta que se archive la causa penal o el autor extinga su responsabilidad penal tras haber sido condenado.

Esto significa que hasta que el proceso penal termine, el civil está condicionado por él.

La prejudicialidad penal en la práctica: cuando existe proceso penal por VG, el procedimiento civil de divorcio o medidas definitivas no puede resolverse con medidas definitivas que contradigan lo juzgado en la vía penal. Si el juez penal establece que no hay régimen de visitas, el civil no puede establecerlo al mismo tiempo. La vía penal manda.

Sin embargo, esto no significa que debas esperar pasivamente a que el proceso penal termine para gestionar el divorcio o la custodia. Lo que sí puedes hacer es solicitar medidas provisionales en el ámbito civil que rijan durante el proceso penal, siempre que no contradigan las medidas cautelares penales.

Sección 2 — El divorcio: cómo iniciarlo, cuándo y qué estrategia seguir

Sobre el momento de iniciar el divorcio: no hay obligación legal de esperar a que termine el proceso penal para divorciarse. De hecho, en muchos casos iniciar el procedimiento civil de divorcio mientras el penal está en curso es estratégicamente conveniente porque fija las medidas definitivas de forma más estable que las cautelares provisionales.

Lo que debes saber antes de presentar la demanda de divorcio: que presentarla activa el plazo de 30 días de las medidas civiles provisionales acordadas en la orden de protección. Si hubo orden de protección con medidas civiles sobre el domicilio, la custodia provisional o la pensión de alimentos, esas medidas tienen una vigencia inicial de 30 días. Si dentro de ese plazo se presenta la demanda de divorcio, las medidas se prorrogan otros 30 días más, dando tiempo al juzgado para ratificarlas, modificarlas o dejarlas sin efecto. Si no se presenta demanda en ese plazo, las medidas civiles caducan. Tu abogado debe vigilar este plazo con precisión quirúrgica.

Divorcio de mutuo acuerdo con proceso penal en curso: es posible en teoría pero extremadamente difícil en la práctica porque para el convenio regulador necesitas comunicarte con ella, y si hay orden de prohibición de comunicación, ese canal está cerrado. Todo debe gestionarse a través de abogados. No es imposible pero requiere coordinación entre ambas partes a través de sus respectivos letrados.

Divorcio contencioso: es el camino más probable cuando hay un proceso penal activo. Tu abogado presenta la demanda, se sustancia ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer, y el juez resuelve sobre todas las medidas definitivas una vez que el proceso penal ha concluido o ha avanzado lo suficiente.

Sección 3 — La custodia: qué puedes y qué no puedes pedir

Este es el área donde la denuncia penal tiene el impacto más directo y duradero.

Lo que la ley prohíbe expresamente: la custodia compartida. El artículo 92.7 del Código Civil no deja margen: no procederá la guarda conjunta cuando cualquiera de los progenitores esté incurso en un proceso penal iniciado por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro cónyuge o de los hijos que convivan con ambos. Tampoco procederá cuando el juez advierta la existencia de indicios fundados de violencia doméstica o de género.

Esto significa que mientras el proceso penal esté activo, la custodia compartida no es una opción legal disponible. No importa que quieras ser un padre presente, no importa el acuerdo al que puedas llegar con ella, no importa si el juez considera que es lo mejor para los niños en condiciones normales. La ley lo prohíbe mientras haya proceso penal activo.

Lo que sí puedes pedir: la custodia exclusiva a tu favor si las circunstancias lo justifican, aunque es poco probable que se conceda mientras el proceso penal está en tu contra. Visitas reguladas, ya sea en PEF o con intermediario. Comunicaciones telemáticas programadas con los hijos. Información periódica sobre su salud y situación escolar. Mantenimiento de la patria potestad compartida, que no se suspende automáticamente.

La estrategia para el ámbito de custodia: tu abogado de familia debe solicitar desde el primer momento un régimen de visitas aunque sea mínimo y supervisado. Cada período de tiempo sin contacto con tus hijos durante el que no hay resolución judicial es tiempo que puede usarse para argumentar distanciamiento. El vínculo con tus hijos se construye con presencia, no con intenciones.

Qué ocurre si hay absolución o sobreseimiento: la prohibición de custodia compartida decae con el proceso penal. Una vez que este termina sin condena, puedes solicitar la modificación de medidas definitivas para incluir la custodia compartida o ampliar el régimen de visitas. Es un proceso separado que debe iniciarse activamente tras la resolución penal favorable.

Sección 4 — La pensión de alimentos: obligación que no se suspende

Independientemente de la denuncia, la orden de alejamiento y el proceso penal, tu obligación de contribuir a los alimentos de tus hijos no se suspende.

La pensión de alimentos es un derecho de los hijos, no de ella, y persiste mientras los hijos sean menores o dependientes económicamente. Su cuantía se fija en función de los ingresos de ambos progenitores y de las necesidades de los hijos, siguiendo criterios del artículo 146 del Código Civil.

Lo que sí puedes hacer si tu situación económica se deteriora como consecuencia del proceso penal, por ejemplo si pierdes el empleo, es solicitar una modificación de la pensión de alimentos acreditando el cambio de circunstancias. Esto se solicita a través de tu abogado ante el mismo juzgado que estableció la pensión.

Lo que no debes hacer bajo ningún concepto: dejar de pagar la pensión de alimentos aunque creas que no te dejan ver a tus hijos. El impago de pensiones reconocidas judicialmente es delito tipificado en el artículo 227 del Código Penal con penas de hasta un año de prisión. Y además perjudica enormemente tu imagen ante el juzgado en todos los procedimientos relacionados con tus hijos.

Sección 5 — La pensión compensatoria: qué es y cómo afecta el proceso penal

La pensión compensatoria del artículo 97 del Código Civil se concede cuando el divorcio produce un desequilibrio económico significativo entre los cónyuges que empeora la situación de uno de ellos respecto al otro. No es automática ni obligatoria.

En un contexto de VG, la existencia del proceso penal puede influir en la valoración judicial de esta pensión de varias formas. Si hay condena, los tribunales pueden valorar la situación de VG como factor agravante del desequilibrio económico y conceder pensiones más elevadas o de mayor duración. Si hay absolución o sobreseimiento, el proceso penal no debería influir en la pensión, aunque en la práctica la percepción judicial puede persistir.

Lo que debes documentar para la pensión compensatoria: la situación económica real de ambos durante el matrimonio, las aportaciones de cada uno al patrimonio común, la situación laboral actual de cada uno, y cualquier circunstancia que muestre que el desequilibrio económico no se debe a la relación de poder sino a factores objetivos como diferencia de carreras profesionales o decisiones compartidas sobre el trabajo y los hijos.

Sección 6 — El patrimonio: cómo protegerlo y qué errores evitar

Esta sección es crítica y la más ignorada por quienes reciben una denuncia. Desde el momento en que se abre el proceso, el patrimonio común es terreno de disputas que pueden tener consecuencias económicas durante años.

Si estáis casados en régimen de gananciales: todos los bienes adquiridos durante el matrimonio son comunes. Durante el proceso penal, la gestión del patrimonio ganancial puede verse complicada porque ella puede alegar que existe riesgo de que dispongas unilateralmente de bienes comunes. En casos de VG, la LO 1/2004 permite medidas de bloqueo de cuentas si fuera urgente y necesario compatible con la tramitación de la orden de protección.

Lo que debes hacer desde el primer día: inventariar todos los bienes comunes con documentación acreditativa, extractos bancarios, escrituras de propiedades, vehículos, inversiones, deudas compartidas. No porque vayas a necesitarlo mañana, sino porque en el proceso de liquidación de gananciales que vendrá después del divorcio, la documentación previa es tu protección frente a reclamaciones retroactivas.

Lo que no puedes hacer: vaciar cuentas conjuntas, transferir bienes comunes a tu nombre o al de terceros, vender propiedades comunes sin su consentimiento o autorización judicial. Cualquiera de estas acciones puede constituir el delito de alzamiento de bienes del artículo 257 del Código Penal o administración desleal del artículo 252 CP. Eso supone un delito adicional al proceso penal principal, con penas de hasta seis años en los casos más graves.

Si estáis en régimen de separación de bienes: los bienes propios de cada uno no entran en la liquidación común. Pero si hay bienes adquiridos conjuntamente, habrá que liquidar esa comunidad de bienes. La documentación de qué pagó cada uno y en qué proporción es esencial.

El momento clave del que nadie habla: la fecha de efectos económicos de la separación. En los divorcios contenciosos, el juez fija una fecha desde la que se consideran disueltos los efectos económicos del matrimonio, habitualmente la fecha de la demanda o la de la separación de hecho. Todo lo que ocurra económicamente entre esa fecha y la sentencia de divorcio puede tener consecuencias en la liquidación. Tu abogado debe gestionar activamente qué fecha es más favorable para tus intereses y argumentarla ante el juzgado.

Sección 7 — El abogado de familia: por qué necesitas uno específicamente para el proceso civil

Un error muy frecuente es creer que el abogado penalista que te defiende en el proceso penal puede gestionar también el proceso civil. Puede hacerlo si tiene especialización dual, pero si no la tiene, necesitas un segundo abogado especializado en derecho de familia.

Las razones son concretas. El proceso civil tiene sus propios plazos, estrategias y argumentos, distintos del penal. Las decisiones que se toman en el proceso civil sobre patrimonio y custodia pueden influir en la percepción del proceso penal y viceversa. Y la coordinación entre ambos abogados es esencial para que la estrategia global sea coherente.

Lo ideal es un despacho que tenga ambas especialidades o dos abogados que trabajen coordinados desde el primer día. Lo que debes evitar es que el civil vaya por un lado y el penal por otro sin comunicación entre ellos.

PARA CONSULTAR A TU ABOGADO

Preguntas concretas para llevar a la consulta: ¿En qué momento exacto debo presentar la demanda de divorcio para aprovechar mejor los plazos de las medidas provisionales de la orden de protección? ¿Puedo solicitar la custodia exclusiva a mi favor durante el proceso penal y con qué argumentos? ¿Qué ocurre con la pensión compensatoria si el proceso penal termina en absolucón? ¿Cómo documento el inventario de bienes comunes de forma que tenga valor probatorio en la liquidación de gananciales? ¿Qué fecha de efectos económicos de la separación es más favorable en mi situación concreta?

MÓDULO 6 — El impacto laboral y social: empleo, entorno y redes sociales

Marco legal aplicable a este módulo

Artículo 35 de la Constitución Española — Derecho al trabajo. La investigación penal no extingue este derecho, pero puede condicionarlo de facto según el tipo de empleo.

Artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores — Causas de despido disciplinario. La mera investigación penal no es causa de despido, pero el absentismo prolongado o la imposibilidad de prestar servicios derivada de la orden de alejamiento pueden generar consecuencias laborales indirectas.

Artículo 48 del Código Penal — La prohibición de comunicación puede extenderse expresamente a medios digitales y redes sociales según el juez.

STS 553/2022 (Pleno, 2 de junio) — Sentencia clave: publicar en redes sociales escritos que puedan llegar a la víctima, aunque no vayan dirigidos a ella directamente, puede constituir quebrantamiento de la prohibición de comunicación.

STS 497/2024 (30 de mayo) — Refuerza que en encuentros casuales la responsabilidad de evitar la aproximación recae exclusivamente en el investigado. Si estás en un lugar y ella entra, debes irte tú.

Artículos 588 bis a y siguientes de la LECrim — Regulan la investigación tecnológica en procesos penales. El juzgado puede solicitar datos de redes sociales, registros de navegación y comunicaciones digitales en el marco de la instrucción.

Artículos 197 y 197 bis del Código Penal — Delitos contra la intimidad y el honor. Relevantes si durante el proceso se difunden datos, imágenes o información sobre cualquiera de las partes.

Sección 1 — El impacto laboral: qué sabe tu empresa y qué puede hacer

Esta es la primera pregunta que se hace casi todo el mundo cuando recibe una denuncia: ¿se va a enterar mi empresa? La respuesta depende de varios factores.

Qué puede saber tu empresa durante la instrucción:

La investigación penal no es pública en fase de instrucción. El atestado policial, las declaraciones y las diligencias son confidenciales. Tu empresa no recibe ninguna notificación automática de que estás siendo investigado. No existe ningún registro público de personas investigadas que los empleadores puedan consultar. Sin embargo, hay situaciones en las que la empresa puede llegar a saber:

Si la orden de alejamiento afecta a tu lugar de trabajo porque ella también trabaja allí, la propia dinámica laboral hará evidente la situación. Si tienes que ausentarte por detención, comparecencias judiciales o por no poder acceder al lugar de trabajo por la orden de alejamiento, necesitarás justificar esas ausencias de alguna forma. Si el proceso penal llega a juicio oral y es publicado en medios o en el Registro Central de Penados y Rebeldes tras una condena.

Lo que la empresa puede y no puede hacer:

Tu empresa no puede despedirte por el mero hecho de estar siendo investigado. La investigación penal en curso no es causa de despido disciplinario del artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores. Sin embargo, sí puede actuar si tus ausencias o la imposibilidad de prestar servicios tienen impacto real en tu relación laboral. Si eso ocurre, necesitas un abogado laboralista que valore si la causa de la imposibilidad de trabajar está en la orden de alejamiento y si eso genera algún tipo de protección.

El caso especial de los funcionarios y empleos con habilitación:

Este es el escenario que requiere atención urgente y especializada desde el primer día. Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Guardia Civil, Ejército, Policía Municipal, judicatura, fiscalía, funcionarios de prisiones, docentes, sanitarios y otros empleos públicos tienen estatutos propios que pueden contemplar la suspensión cautelar del funcionario cuando existe un proceso penal activo por determinados delitos.

No todos los cuerpos aplican lo mismo y no es automático en todos los casos, pero el riesgo existe y debes conocerlo. Tu abogado penalista debe coordinarse con un especialista en derecho administrativo o funcional para valorar si tu situación concreta activa algún procedimiento disciplinario paralelo.

Lo que sí ocurre casi siempre en estos cuerpos: la retirada cautelar del arma de servicio mientras dure la investigación. Esto es prácticamente universal y no requiere procedimiento específico.

El impacto en la búsqueda de empleo durante el proceso:

Mientras no hay condena firme, no hay antecedentes penales. Eso significa que si buscas trabajo durante la instrucción, el certificado de antecedentes penales que piden muchas empresas sale limpio. La investigación no aparece en ese certificado.

Lo que sí puede aparecer en determinados contextos especializados como oposiciones a cuerpos de seguridad o solicitudes de habilitación especial es la existencia de diligencias penales en curso. En esos casos, el organismo correspondiente puede solicitar información al juzgado. Consulta con tu abogado si estás en proceso de oposición o de obtención de alguna habilitación profesional.

Sección 2 — Los antecedentes penales: cuándo aparecen y cuándo se cancelan

Este es uno de los puntos que más angustia genera y sobre el que más confusión existe.

Los antecedentes penales solo se generan con condena firme. La investigación, el proceso penal, la detención, la declaración ante el juez de guardia y la orden de alejamiento no generan antecedentes penales. Si el proceso termina en absolucón, sobreseimiento o archivo, no quedan antecedentes.

Cuándo y cómo se cancelan los antecedentes si hay condena: el artículo 136 del Código Penal establece los plazos de cancelación de antecedentes penales. Para penas leves o menos graves sin prisión, el plazo es de 6 meses. Para penas de prisión inferiores a 12 meses, 2 años. Para penas de entre 1 y 3 años, 3 años. Para penas superiores, los plazos aumentan. La cancelación no es automática, hay que solicitarla al Ministerio de Justicia una vez cumplidos los plazos y extinguida la responsabilidad.

Qué implican los antecedentes penales en el ámbito laboral y personal:

Una condena por violencia de género con antecedentes penales puede impedir el acceso a empleos públicos y oposiciones durante el período en que los antecedentes estén vigentes, la obtención de licencias de armas, la adopción de menores, determinadas habilitaciones profesionales, y la concesión de la nacionalidad española si estás en proceso de solicitud.

Sección 3 — Las redes sociales: la trampa invisible

Esta sección es de las más críticas del módulo porque es donde más errores se cometen sin que el investigado sea consciente de estar cometiendo un delito.

El marco jurídico actual sobre redes sociales y prohibición de comunicación:

La STS 553/2022 del Pleno de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo estableció algo que muy poca gente conoce y que tiene consecuencias devastadoras: publicar en redes sociales determinados escritos constituye una comunicación prohibida, incluso si no van dirigidos a la víctima. El destinatario de la prohibición es el investigado, quien debe adoptar todas las medidas necesarias para evitar cualquier tipo de comunicación con la víctima.

Esto significa que si publicas algo en Instagram, Twitter, Facebook o cualquier red social que ella pueda ver, aunque no la menciones, aunque no le escribas directamente, aunque el post sea público y para toda tu audiencia, puede constituir quebrantamiento de la prohibición de comunicación si el juez considera que el contenido podía llegar a ella.

La regla práctica es brutal pero clara: si tienes prohibición de comunicación, las redes sociales son territorio de riesgo permanente.

Lo que no puedes hacer bajo ningún concepto en redes sociales con una prohibición de comunicación:

Mencionarla directamente, nombrarla, etiquetarla o referirte a ella de forma que pueda identificarse. Publicar contenido sobre el proceso judicial que ella pueda ver. Publicar sobre la relación, la ruptura, los hijos o cualquier tema que la implique directa o indirectamente. Compartir historias, posts o contenidos de terceros sobre ella. Reaccionar a contenidos donde aparezca ella. Seguir sus perfiles o los de personas de su entorno cercano. Y lo más contraintuitivo: aunque ella siga viendo tu perfil porque no te ha bloqueado, eso no te da permiso para publicar nada que pueda llegarle. La responsabilidad de evitar el contacto es tuya, no de ella.

Lo que sí puedes publicar: contenido completamente ajeno al proceso, a ella, a la relación y a los temas implicados. Tu vida cotidiana, tu trabajo, tus aficiones, opiniones sobre otros temas. Pero con máxima prudencia porque cualquier publicación en un estado emocional alterado puede ser interpretada como un mensaje indirecto.

El consejo práctico más importante: durante todo el proceso, antes de publicar cualquier cosa en redes sociales, hazte una sola pregunta: ¿podría ella o su abogado usar esto en mi contra? Si la respuesta es sí o incluso quizás, no lo publiques.

Qué puede ver el juzgado de tus redes:

Todo lo que publiques en modo público es accesible al juzgado sin necesidad de ninguna orden judicial especial. No existe impedimento para obtener y aportar al proceso datos personales y comunicaciones de terceros a los que se puede acceder en abierto a través de internet. Los titulares de perfiles pueden establecer los niveles de privacidad que quieren aplicar. Si establecen un nivel de libre acceso, cualquier usuario que tenga autorizado el acceso podrá acceder y obtener copias de sus contenidos para aportarlos al proceso. Laboral Social
Esto significa que si tienes el perfil público, cualquier cosa que publiques puede ser capturada, certificada y presentada como prueba. Si tu perfil es privado, solo pueden acceder a él mediante orden judicial, que requiere un proceso más complejo pero no imposible.

La recomendación sobre privacidad de perfiles durante el proceso: pon todos tus perfiles en modo privado desde el primer día. No elimines contenido previo sin consultarlo con tu abogado porque la eliminación puede interpretarse como destrucción de prueba. Simplemente restringe quién puede ver lo nuevo que publiques.

Sección 4 — El entorno social: cómo gestionar familia, amigos y compañeros

Este es el área que más se subestima y que más impacto tiene en el bienestar durante el proceso.

La regla de oro con el entorno: cuanto menos sepan los detalles del proceso, mejor. No por vergüenza, sino por protección propia. Cualquier persona a quien le cuentes el proceso puede ser citada como testigo. Lo que le dices a un amigo en una conversación privada puede convertirse en declaración judicial. Esto no significa aislarte ni no pedir apoyo emocional. Significa ser selectivo con a quién le das información detallada sobre los hechos, la estrategia de defensa o las declaraciones que has hecho.

Con la familia:

La familia puede ser un apoyo fundamental durante el proceso, pero también puede complicarlo si actúa sin coordinación con tu abogado. Los familiares no deben contactar con ella ni con su familia, por muy bien intencionados que estén. No deben publicar nada en redes sobre el proceso. No deben hablar con testigos potenciales al margen de tu abogado. Y deben saber que si son citados a declarar, tienen la dispensa del artículo 416 LECrim si son tus familiares directos, pero que esa decisión la toman ellos, no tú.

Con los compañeros de trabajo:

No cuentes lo que está pasando en el trabajo a menos que sea estrictamente necesario para gestionar tus ausencias. Si necesitas ausentarte por comparecencias judiciales, basta con decir que tienes un asunto legal personal que requiere tu presencia. No es mentira y no da información que pueda complicarte.

El impacto psicológico y cómo gestionarlo:

Un proceso penal por VG tiene un impacto psicológico enorme incluso para quien es completamente inocente. El estigma social, la separación de los hijos, la expulsión del domicilio, la presión del proceso y la incertidumbre sobre el resultado son factores que generan ansiedad, depresión y en casos extremos, crisis severas.

Busca apoyo psicológico desde el principio. Hay psicólogos especializados en hombres en procesos de ruptura y en situaciones judiciales complejas. No es debilidad, es inteligencia. Además, un informe psicológico de apoyo durante el proceso puede ser relevante en tu defensa como prueba de tu estabilidad emocional y ausencia de perfil agresivo, tal como se explicó en el Módulo 3.

Si en algún momento del proceso sientes que no puedes más, busca apoyo profesional inmediatamente. Y si conoces a alguien en esta situación, el grupo de apoyo de ETHOS existe precisamente para esto.

Sección 5 — Lo que ocurre con tu imagen pública si eres persona con proyección social

Si tienes presencia en redes, eres creador de contenido, tienes una profesión con exposición pública o en general eres conocido en tu entorno, el proceso penal tiene una dimensión adicional que gestionar: tu reputación. La presunción de inocencia es un derecho judicial, no social. Los juicios paralelos en redes sociales no siguen las reglas del proceso penal. Alguien puede publicar que te han denunciado y eso puede difundirse sin que tú puedas hacer nada en el corto plazo.

Lo que sí puedes hacer legalmente: si alguien publica información falsa o que vulnere tu honor o intimidad, tienes derecho a ejercer acciones civiles por vulneración del derecho al honor regulado en la LO 1/1982. Eso requiere demanda civil separada y en ocasiones es un proceso largo, pero es un derecho real.

Lo que no debes hacer: responder públicamente a esas publicaciones, entrar en debates en redes, hacer declaraciones sobre el proceso en entrevistas o podcasts, ni publicar tu versión de los hechos mientras el proceso está activo. Todo eso puede usarse en tu contra y puede complicar la defensa.

La comunicación sobre el proceso, si la hay, debe estar coordinada con tu abogado y limitada a lo estrictamente necesario.

Sección 6 — La vida cotidiana con una orden de alejamiento: el mapa de zonas de riesgo

Esto es algo práctico que casi nadie explica y que genera quebrantamientos accidentales.

Cuando el juez fija una distancia de alejamiento, típicamente entre 200 y 500 metros, esa distancia se aplica sobre la persona, sobre su domicilio, sobre su lugar de trabajo y sobre los lugares que frecuenta habitualmente. No es solo un radio fijo en el mapa, es una prohibición dinámica que se mueve con ella.

Esto genera situaciones concretas que debes anticipar:

Si su domicilio está en el mismo barrio que tu trabajo y el trayecto habitual pasa por dentro del radio de alejamiento, necesitas trazar una ruta alternativa o solicitar al juzgado una excepción para el trayecto laboral.

Si el supermercado al que ibas habitualmente está dentro del radio de su domicilio o cerca de lugares que ella frecuenta, necesitas cambiar de supermercado.

Si la escuela de tus hijos está dentro del radio y ella los lleva habitualmente, no puedes acercarte al colegio en los horarios habituales sin autorización judicial.

Si tu médico de cabecera o el gimnasio al que ibas están dentro del radio, necesitas gestionar el cambio o la excepción judicial.

La STS 497/2024 es muy clara: si estás en un lugar y ella aparece, la responsabilidad de salir eres tú. No importa que hayas llegado antes. No importa que tengas el mismo derecho a estar allí. Debes irte inmediatamente y documentarlo si es posible.

PARA CONSULTAR A TU ABOGADO

Preguntas concretas para llevar a la consulta: ¿Mi empresa puede iniciar un expediente disciplinario por la existencia de la investigación penal o solo tras una condena? ¿Qué estatuto aplicable a mi cuerpo o empresa regula la situación durante un proceso penal activo? ¿Tengo que declarar a mi empresa que tengo una investigación penal en curso? ¿Puede el juzgado acceder a mis redes sociales sin orden judicial específica? ¿Qué pasa si ella sigue siguiéndome en redes y ve mis publicaciones, soy responsable igualmente?

MÓDULO 7 — El juicio oral: preparación, declaración y estrategia

Marco legal aplicable a este módulo

Artículo 741 LECrim — Principio de libre valoración de la prueba. El juez valora la prueba practicada en el juicio oral conforme a las reglas de la sana crítica. Es la base de por qué la coherencia de tu relato importa tanto.

Artículo 715 LECrim — La única declaración que puede generar responsabilidad por falso testimonio es la del juicio oral. Las anteriores son referencia, pero es la del juicio la que tiene peso pleno.

Artículo 416 LECrim (modificado por LO 8/2021) — Regula la dispensa de declarar. Su estado actual tras la reforma y la jurisprudencia del Tribunal Supremo es uno de los elementos más determinantes del juicio en VG.

Artículo 24.2 de la Constitución — Presunción de inocencia. El juez no puede condenar sin prueba de cargo suficiente que la destruya.

STS 119/2019 (6 de marzo) — Los tres requisitos del testimonio de la víctima como prueba suficiente: credibilidad subjetiva, verosimilitud y persistencia en la incriminación. Ya mencionada en módulos anteriores pero aquí es donde se aplica en el juicio.

STS 389/2020 (10 de julio, Pleno) — Fija que la víctima que ha ostentado la posición de acusación particular no puede acogerse a la dispensa del artículo 416, aunque haya renunciado a esa posición antes del juicio. Jurisprudencia consolidada y recogida en la LO 8/2021.

Artículos 790 a 792 LECrim — Recurso de apelación contra la sentencia del Juzgado de lo Penal. Plazo de 5 días para presentar el escrito de formalización.

Sección 1 — Qué es el juicio oral y cuándo llega

El juicio oral es el acto central del proceso penal. Es donde se practica toda la prueba ante el juez, donde declaran todas las partes y testigos, y donde el juez forma su convicción para dictar sentencia. Todo lo que has construido durante la instrucción, cada prueba propuesta, cada testigo identificado, cada pericial solicitada, llega aquí para ser valorado.

Cuándo se celebra: en el procedimiento de juicio rápido, en el plazo máximo de 15 días desde que se abre el juicio oral en el juzgado de guardia. En diligencias previas, el plazo puede extenderse semanas o meses después del auto de apertura del juicio oral, dependiendo de la carga del juzgado. En cualquier caso, recibirás citación formal con fecha, hora y lugar.

Dónde se celebra: en el Juzgado de lo Penal si la pena solicitada es de hasta 5 años de prisión, que es lo más habitual en VG. En la Audiencia Provincial si la pena es superior a 5 años, para los casos más graves.

Quiénes están presentes: el juez, el Ministerio Fiscal, el abogado de la acusación particular si la hay, tu abogado defensor, y tú como acusado. La víctima puede comparecer como testigo o como acusación particular, o puede no acudir si no está obligada a ello. Los testigos entran en sala cuando son llamados, no están presentes durante toda la vista.

Sección 2 — La conformidad: cuándo aceptarla y cuándo no

Antes de que empiece la práctica de la prueba, hay una ventana para la conformidad. Esto no es una trampa ni una derrota inevitable. Es una herramienta legal que en algunos casos es la mejor salida disponible, y en otros es el peor error que puedes cometer.

Qué es la conformidad: reconoces los hechos tal como los describe la acusación y aceptas la pena que pide el Fiscal. A cambio, la pena se reduce en un tercio. Si el Fiscal pide 1 año de prisión, la conformidad la reduce a 8 meses. Si pide 18 meses, queda en 12.

Cuándo puede ser la mejor opción:

Cuando las pruebas en tu contra son sólidas y contundentes: partes médicos con lesiones documentadas, testigos presenciales, grabaciones, o una declaración de ella coherente y sin contradicciones a lo largo de todo el proceso. En ese escenario, ir a juicio con escasas posibilidades de absolución y perder supone la pena íntegra. La conformidad asegura la reducción del tercio.

Cuando la pena pedida es baja y las consecuencias accesorias son manejables. Hay casos en los que la conformidad sobre una pena menor evita una condena mayor por el tipo penal más grave al que podría llegarse en juicio.

Cuando la instrucción ha durado mucho y el desgaste emocional, económico y personal del proceso hace que cerrar sea preferible a seguir, siempre que las condiciones sean razonables.

Cuándo NO aceptar la conformidad bajo ningún concepto:

Cuando eres inocente y hay pruebas que lo acreditan. Una conformidad implica reconocimiento de hechos y genera condena firme con todos sus efectos: antecedentes penales, inhabilitaciones, consecuencias civiles. Si eres inocente y tienes posibilidades reales de absolución, la conformidad es una traición a tu propia defensa. Cuando eres funcionario, militar o tienes cualquier empleo con habilitación especial. Si se es funcionario

público, lo más recomendable puede ser ir a juicio porque una conformidad con condena puede generar consecuencias disciplinarias y de inhabilitación que superan con creces el beneficio del tercio de reducción. Cuando las pruebas en tu contra son débiles, contradictorias o basadas exclusivamente en su declaración sin corroboración periférica. En ese caso, el juicio es el escenario que te favorece.

La presión hacia la conformidad: la reducción de hasta un tercio de la pena en caso de aceptación temprana de los hechos puede inducir al acusado a reconocer delitos que quizás no cometió, simplemente para evitar un juicio más largo o una condena más severa. Esta dinámica plantea dudas sobre si en todos los casos se garantiza plenamente el principio de presunción de inocencia. Sé consciente de esta presión y no cedas a ella sin que tu abogado te haya explicado con datos concretos por qué la conformidad es la mejor opción en tu caso específico.

Sección 3 — Cómo se desarrolla el juicio oral paso a paso

Conocer el orden exacto del juicio te ayuda a no perder la compostura cuando llegue el momento.

Apertura: el Letrado de la Administración de Justicia da inicio a la vista. El juez comprueba la presencia de todas las partes. Si el acusado no se presenta y ha sido citado correctamente, el juicio puede celebrarse en ausencia si la pena pedida es inferior a dos años de prisión.

Lectura de escritos: se leen los escritos de calificación de la acusación y de la defensa. Ahí están los hechos que se imputan, la calificación jurídica y la pena que pide cada parte.

Posibilidad de conformidad: antes de la prueba, tu abogado puede plantear conformidad si la acusación y la defensa llegan a acuerdo. Si no hay conformidad, se continúa.

Tu declaración: eres el primero en declarar. El orden de preguntas es: primero el Fiscal, luego el abogado de la acusación particular si la hay, y por último tu abogado defensor. Tienes derecho a no contestar las preguntas que consideres que te perjudican, a hacerlo de forma parcial, o a guardar silencio total. Tu abogado habrá decidido contigo la estrategia de antemano.

Declaración de testigos: los testigos son llamados uno a uno. Declaran por separado, sin haber escuchado las declaraciones de los anteriores. El orden habitual es: primero los testigos de la acusación, luego los de la defensa. El orden de preguntas para cada testigo es: primero quien lo ha propuesto, luego las demás partes.

Declaración de la víctima: si ella comparece, declara como testigo o como acusación particular. Es el momento central del juicio en términos probatorios. Tu abogado tiene derecho a interrogarla, y ahí es donde las contradicciones entre sus distintas declaraciones pueden ponerse de manifiesto.

Práctica de periciales: los peritos que hayan elaborado informes son llamados a ratificar su informe y a responder preguntas de todas las partes. Si hay informe pericial psicológico de cualquiera de las partes, el perito lo defiende en sala.

Conclusiones definitivas: tras la prueba, las partes pueden mantener o modificar sus conclusiones provisionales. El Fiscal y la acusación formulan sus conclusiones definitivas sobre si consideran probados los hechos y qué pena piden. Tu abogado formula las conclusiones de la defensa.

Informes orales: cada parte hace un breve informe oral valorando la prueba practicada y argumentando su posición jurídica. Es el momento en que tu abogado articula ante el juez por qué debes ser absuelto.

Última palabra: después de todos los informes, el juez te da a ti la palabra. Es tu derecho exclusivo como acusado. Puedes decir lo que consideres conveniente o no decir nada. Tu abogado te habrá asesorado sobre si conviene usarlo y qué decir.

Sentencia: el juez no dicta sentencia en el acto. La dicta en los días posteriores. En juicio rápido el plazo es de 3 días. En procedimiento abreviado ordinario puede tardar semanas.

Sección 4 — Cómo preparar tu declaración en juicio

Esta es la parte más importante del módulo y donde más personas cometen errores devastadores.

El principio fundamental: tu declaración en juicio debe ser coherente con todo lo que has dicho antes. El juez tiene delante las declaraciones que hiciste en comisaría y ante el juez de instrucción. Si hay contradicciones, las preguntará. Si las contradicciones son significativas, afectan a tu credibilidad.

Lo que debes hacer antes del juicio con tu abogado:

Releer todas tus declaraciones previas. Saber exactamente qué dijiste, cuándo y cómo. Identificar si hay alguna imprecisión o punto débil que deba ser explicado. Practicar las preguntas que es probable que hagan el Fiscal y la acusación. Decidir qué preguntas vas a responder y cuáles no. Tener claro el relato exacto de los hechos que vas a sostener.

Lo que debes hacer durante el juicio al declarar:

Hablar despacio y con calma. La prisa genera errores. Si no entiendes una pregunta, pide que te la repitan. No respondas algo que no recuerdas con certeza diciendo lo que crees que pasó, di que no lo recuerdas. Los jueces valoran la honestidad sobre los detalles inciertos. Responde lo que se te pregunta, sin añadir información que no te han pedido. La información añadida voluntariamente puede abrir frentes que no convienen. Si el Fiscal hace

una afirmación dentro de la pregunta que no es correcta, no la aceptes aunque la pregunta sea negativa. Antes de responder, piensa. No hay prisa.

Lo que debes evitar absolutamente:

Perder los nervios. El juez evalúa también cómo te comportas, no solo lo que dices. Contradecirte con lo que dijiste en instrucción sin explicación. Si hay una discrepancia justificada, tu abogado la habrá preparado. Hablar de más intentando explicarlo todo. Los jueces en VG tienen experiencia con acusados que sobreexplican porque sienten que deben convencer. Atacar a ella personalmente durante tu declaración aunque tengas razones para estar furioso. Mirar al juez y ser directo, no mirar al suelo ni a ella.

Sección 5 — El artículo 416 y la dispensa de declarar: lo que puede cambiar todo

Este es el elemento procesal más determinante del juicio en muchos casos de VG y el que más consecuencias tiene para ambas partes.

El estado actual de la ley y la jurisprudencia:

La LO 8/2021 modificó el artículo 416 LECrim incorporando las excepciones que el Tribunal Supremo había fijado jurisprudencialmente desde 2020. La situación actual es la siguiente:

Ella tiene derecho a no declarar (dispensa) solo si no ha estado personada como acusación particular en ningún momento del proceso y no ha declarado voluntariamente durante la instrucción después de ser informada de que podía no hacerlo.

Si el testigo ha ostentado en cualquier momento del procedimiento la posición de acusador particular, el derecho a la dispensa decae, pese a que se renuncie a tener esa condición procesal, incluso el mismo día de la celebración del juicio oral.

Esto significa que si ella se personó como acusación particular aunque fuera solo al principio del proceso y luego renunció, no puede acogerse a la dispensa en juicio. Está obligada a declarar.

Cuándo sí puede ejercer la dispensa:

Si nunca se personó como acusación particular y nunca declaró voluntariamente ante el juez instructor habiéndole informado de su derecho a no hacerlo. En ese caso, puede comparecer al juicio y negarse a declarar ejerciendo el artículo 416.

Qué ocurre si ella ejerce la dispensa:

Si ella no declara en juicio, la acusación pierde su principal soporte probatorio. Si no hay otras pruebas sólidas que sostengan la condena, el resultado habitual es la absolució. La declaración de la víctima plantea numerosas dificultades en la práctica forense debido al empleo de la dispensa del deber de declarar del artículo 416 LECrim. Esta circunstancia propicia sentencias absolutorias.

Lo que tu abogado debe hacer al respecto:

Investigar desde el inicio del proceso si ella se ha personado como acusación particular en algún momento, si ha declarado voluntariamente ante el instructor, y en qué condiciones. Dependiendo de eso, la estrategia del juicio puede variar significativamente. Si ella no puede acogerse a la dispensa, la defensa se prepara para el interrogatorio directo. Si sí puede, la defensa evalúa si es probable que lo ejerza y prepara la estrategia de absolució por falta de pruebas.

Un dato estadístico relevante para contextualizar:

La declaración de la víctima como la única prueba de cargo propicia sentencias absolutorias y genera en la sociedad una percepción de impunidad judicial. Lawfidence Pero desde el punto de vista de la defensa, cuando esa es la situación, la estrategia de atacar los tres pilares de credibilidad de la STS 119/2019 es exactamente la correcta.

Sección 6 — El interrogatorio a ella: cómo lo trabaja tu abogado

Este es el momento donde la defensa tiene más margen de actuación en el juicio y donde una buena preparación marca la diferencia entre ganar y perder.

Tu abogado tiene derecho a interrogar a la denunciante en el juicio oral. No para atacarla como persona, sino para evidenciar ante el juez las contradicciones, inconsistencias y elementos que puedan afectar a su credibilidad.

Las líneas de interrogatorio más efectivas:

Contradicciones entre declaraciones. Comparar lo que dijo en comisaría, lo que declaró ante el juez instructor y lo que dice ahora en juicio. Cualquier variación en fechas, descripción de hechos, presencia de testigos o consecuencias físicas puede ser relevante.

Incredibilidad subjetiva. Preguntas que pongan de manifiesto si existe un proceso de divorcio en curso, una disputa por custodia, una reclamación económica pendiente, o cualquier otro contexto que pudiera explicar la denuncia más allá de los hechos que describe.

Coherencia interna. Si su relato tiene inconsistencias internas, si cambia detalles al ser preguntada, si no recuerda con precisión hechos que debería recordar perfectamente.

Ausencia de corroboración. Si no hay partes médicos que documenten lesiones cuando describe agresiones

físicas, si no hay testigos de los hechos que ella describe, si las comunicaciones digitales entre vosotros durante el período de los hechos contradicen su relato.

Lo que el abogado no debe hacer en el interrogatorio:

Ser agresivo o intimidatorio. El juez lo percibirá negativamente y puede limitar las preguntas. El interrogatorio eficaz en estos casos es preciso, sistemático y frío, no emocional. No buscar la confesión porque no va a ocurrir. El objetivo es sembrar duda razonable, no conseguir que diga que mintió.

Sección 7 — La prueba practicada: qué evalúa el juez y cómo

El juez valora la prueba conforme al principio de libre valoración del artículo 741 LECrim. No hay una jerarquía formal entre pruebas. El juez puede condenar solo con la declaración de la víctima si cumple los tres requisitos de la STS 119/2019. O puede absolver aunque haya declaración de ella si considera que no los cumple.

Lo que el juez evalúa en concreto:

La coherencia de la declaración de ella a lo largo de todo el proceso. Si hay contradicciones relevantes en lo sustancial, el juez las valora negativamente para la acusación.

La existencia de corroboración periférica. Partes médicos, testigos, mensajes, grabaciones, informes periciales.

A más corroboración, más sólida la acusación. A menos, más vulnerable.

La credibilidad de tu declaración y de tus testigos. El juez observa cómo declaras, si eres coherente, si tu versión de los hechos tiene lógica y está apoyada por algo.

El informe pericial psicológico si lo hay. Si existe informe de la UVFI o de perito privado que analiza la credibilidad del testimonio, el juez lo valora aunque no está vinculado por él.

Las circunstancias del caso. Antecedentes previos, si hay historial de denuncias anteriores, el contexto de la relación, si hay proceso de separación o divorcio en curso.

Sección 8 — El derecho a la última palabra

Este es tu momento exclusivo. Nadie más tiene este derecho. El juez te lo ofrece al final, después de todos los informes, y puedes decir lo que quieras.

La mayoría de los abogados aconseja usarlo de forma breve y sin entrar en detalles del fondo del asunto. Un uso efectivo de la última palabra es algo como: "Señoría, solo quiero que quede constancia de que soy inocente de lo que se me acusa y confío en que la prueba practicada así lo demuestre."

Lo que no debes hacer en la última palabra: repetir argumentos que ya ha expuesto tu abogado, atacar a ella, pedir compasión al juez, o hacer declaraciones emocionales largas. El juez ya ha escuchado todo lo relevante. La última palabra es para dejar tu posición personal constando, no para reabrir el debate.

Sección 9 — La sentencia y los recursos disponibles

Cuándo llega la sentencia: en juicio rápido, dentro de los 3 días siguientes a la vista. En procedimiento abreviado, en el plazo que el juzgado fije, habitualmente semanas.

Si la sentencia es absolutoria: las medidas cautelares se levantan automáticamente. La orden de alejamiento cesa. Puedes recuperar el acceso al domicilio si se había atribuido a ella. En el ámbito civil, puedes solicitar la modificación de las medidas provisionales que pendían del proceso penal. Puedes estudiar con tu abogado si existe base para una querrela por denuncia falsa, que se desarrolla en el Módulo 8.

Si la sentencia es condenatoria: tienes derecho a recurrir en apelación. El plazo para presentar el escrito de formalización del recurso de apelación es de 5 días desde la notificación de la sentencia. Es un plazo muy corto, tu abogado debe estar preparado para actuar inmediatamente.

El recurso de apelación se presenta ante la Audiencia Provincial. Puede alegar errores en la valoración de la prueba, vulneración de derechos fundamentales, o errores de derecho en la calificación de los hechos o la pena impuesta.

Si la apelación es desestimada, existe el recurso de casación ante el Tribunal Supremo para determinados supuestos tasados, y en última instancia el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional si se alega vulneración de derechos fundamentales como la presunción de inocencia.

La suspensión de la pena de prisión: si hay condena a pena de prisión de hasta 2 años y no hay antecedentes penales, es posible solicitar la suspensión de la ejecución de la condena. Esto no elimina la condena pero evita el ingreso en prisión, sustituyendo la pena por un período de prueba con condiciones. Tu abogado debe solicitarla desde el primer momento tras la sentencia condenatoria.

PARA CONSULTAR A TU ABOGADO

Preguntas concretas para llevar a la consulta antes del juicio: ¿Ha estado ella personada como acusación particular en algún momento del proceso y puede ejercer la dispensa del artículo 416? ¿Cuáles son las contradicciones más relevantes entre sus distintas declaraciones y cómo las vamos a explotar en el interrogatorio? ¿Conviene declarar o ejercer el derecho al silencio en el juicio? ¿Cómo usamos la última palabra? ¿Qué posibilidades reales de absolución estima usted que tenemos y en qué se basa esa estimación? Si hay

condena, ¿en qué plazo exacto hay que presentar el recurso de apelación?

MÓDULO 8 — Después del juicio: absolución, condena, recursos, denuncia falsa y recuperación

Marco legal aplicable a este módulo

Artículo 136 del Código Penal — Cancelación de antecedentes penales. Plazos, requisitos y procedimiento.

Artículo 456 del Código Penal — Delito de acusación y denuncia falsas. Penas, requisitos y procedimiento para perseguirlo.

Artículo 457 del Código Penal — Delito de simulación de delito. Más fácil de probar que el 456 en algunos supuestos.

Artículos 790 a 792 LECrim — Recurso de apelación contra sentencias del Juzgado de lo Penal. Plazo de 5 días para formalización.

Artículo 847 y siguientes LECrim — Recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Solo para supuestos tasados.

Artículo 53 de la Constitución Española — Recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por vulneración de derechos fundamentales.

Artículo 1902 del Código Civil — Responsabilidad extracontractual. Base para reclamar daños y perjuicios causados por una denuncia falsa más allá de la vía penal.

Artículo 83 del Código Penal — Condiciones de la suspensión de la pena de prisión. Requisitos y plazos del período de prueba.

Sistema VioGén (Ministerio del Interior) — Fichero policial de seguimiento de casos de VG. Relevante porque contiene datos del investigado aunque sea absuelto, y existe procedimiento para solicitar su supresión.

Sección 1 — Cuando la sentencia es absolutoria: lo que ocurre y lo que debes hacer

La absolución es el mejor resultado posible y tiene consecuencias inmediatas que debes activar desde el primer día.

Efectos inmediatos de la absolución:

Las medidas cautelares se levantan automáticamente desde que la sentencia es firme. La orden de alejamiento cesa. La prohibición de comunicación desaparece. Si habías sido expulsado del domicilio familiar por medida cautelar, puedes solicitar el reingreso. Si tenías la cuenta bancaria bloqueada por alguna medida civil, esa medida también cae.

La firmeza de la sentencia no ocurre inmediatamente. Si el Fiscal o la acusación particular recurren en apelación, la sentencia no es firme hasta que la Audiencia Provincial resuelva el recurso. En ese período intermedio, las medidas cautelares pueden mantenerse o no, dependiendo de lo que decida el tribunal. Tu abogado debe gestionar activamente que las medidas sean levantadas tan pronto como sea legalmente posible.

No hay antecedentes penales. La absolución no genera ningún tipo de antecedente. El Registro Central de Penados no refleja nada. Sin embargo, hay un matiz importante que muchos desconocen: aunque el Registro Central de Penados esté limpio, pueden existir anotaciones en registros policiales internos y en el sistema VioGén del Ministerio del Interior que persisten incluso tras la absolución.

El sistema VioGén y cómo salir de él:

VioGén es el sistema policial de seguimiento de casos de violencia de género del Ministerio del Interior. Si fuiste investigado por VG, probablemente estás en ese sistema. Tras la absolución o el archivo firme, puedes solicitar la supresión de tus datos en VioGén. Para ello debes aportar documentación compulsada que acredite la firmeza de las resoluciones y la finalización de los procedimientos, como sentencia absolutoria, archivo o sobreseimiento. La solicitud se presenta ante el Ministerio del Interior. No es automática, tienes que pedirla expresamente.

El ámbito civil tras la absolución:

La absolución penal no resuelve automáticamente el proceso civil si estaba en marcha. Pero sí tiene un impacto directo sobre él. Si había medidas provisionales del proceso penal que afectaban a la custodia, el domicilio o la pensión, esas medidas deben revisarse a la luz de la absolución. Tu abogado de familia debe solicitar inmediatamente la modificación de medidas provisionales para adecuarlas a la nueva realidad.

En cuanto a la custodia, la absolución elimina la prohibición legal del artículo 92.7 del Código Civil. Una vez que el proceso penal ha terminado sin condena, puedes solicitar la custodia compartida en el proceso civil si es lo que quieres y es viable.

Sección 2 — Cuando la sentencia es condenatoria: los recursos disponibles

Una condena en primera instancia no es el fin del camino. Hay vías de recurso que tu abogado debe valorar con criterio, no como estrategia de dilación, sino como herramienta real de defensa si la sentencia contiene errores.

Recurso de apelación:

Es el primer y más importante. Frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal podrá interponerse recurso de apelación. El plazo para presentar el escrito de formalización será de cinco días. Cinco días desde la

notificación de la sentencia. Es un plazo muy corto. Tu abogado debe estar preparado para actuar de forma inmediata.

El recurso de apelación se presenta ante la Audiencia Provincial. Puede fundamentarse en error en la valoración de la prueba, vulneración de derechos fundamentales como la presunción de inocencia, incorrecta aplicación del tipo penal, o pena desproporcionada.

Lo que la Audiencia Provincial puede hacer al resolver el recurso: confirmar la condena, absolver, o modificar la pena reduciendo su duración o cambiando su naturaleza. No puede agravar la condena por encima de lo pedido por la acusación.

Recurso de casación ante el Tribunal Supremo:

Solo es posible en supuestos tasados: cuando se alega infracción de precepto constitucional, infracción de ley, quebrantamiento de forma o cuando la Audiencia Provincial ha dictado sentencia en apelación y existe jurisprudencia contradictoria. No es un recurso ordinario y su admisión es muy selectiva. Tu abogado debe valorar con honestidad si hay base real para este recurso.

Recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional:

Es el último recurso interno disponible y solo procede cuando se alega vulneración de un derecho fundamental recogido en la Constitución, típicamente la presunción de inocencia del artículo 24.2 CE. Requiere haber agotado los recursos ordinarios previos. Es un proceso largo y su tasa de éxito es baja, pero existe y en algunos casos es la única salida.

Sección 3 — La suspensión de la pena de prisión: cómo funciona y cuándo procede

Si hay condena a prisión, la primera pregunta es si la pena puede suspenderse. La suspensión evita el ingreso efectivo en prisión.

Requisitos del artículo 83 del Código Penal para la suspensión:

La pena no puede superar los dos años de prisión. No puede haber antecedentes penales por delito doloso. El juez valora las circunstancias del hecho, las personales del condenado, y la existencia de reparación del daño o del perjuicio causado.

El período de prueba: durante la suspensión, el condenado queda en libertad pero sujeto a una serie de condiciones que fija el juez. Las más habituales en VG son mantener la orden de alejamiento como condición de la suspensión, no cometer nuevos delitos durante el período de prueba, comparecer periódicamente ante el juzgado, y en algunos casos participar en programas de tratamiento o reeducación.

Si se incumple alguna condición durante el período de prueba: el juez puede revocar la suspensión y ordenar el ingreso en prisión para cumplir la pena original. No hay margen para errores aquí.

Si el período de prueba se supera sin incidencias: la condena queda remitida. Eso significa que la pena se considera extinguida sin haberse cumplido efectivamente en prisión. Los antecedentes penales permanecen hasta que transcurran los plazos del artículo 136, pero la pena en sí no se cumple.

Trabajos en beneficio de la comunidad como alternativa: en determinados supuestos de penas cortas, el juez puede sustituir la prisión por trabajos en beneficio de la comunidad. Tu abogado debe valorar si esta alternativa es viable y solicitarla en el momento oportuno.

Sección 4 — Los antecedentes penales: plazos exactos de cancelación

Si hay condena firme, los antecedentes penales son una realidad que debes gestionar activamente.

Los plazos del artículo 136 del Código Penal:

Para penas leves: 6 meses. Para penas menos graves no privativas de libertad: 2 años. Para penas menos graves privativas de libertad: 3 años. Para penas graves hasta 5 años: 5 años. Para penas graves superiores a 5 años: 10 años.

Estos plazos empiezan a contar desde que se extingue la responsabilidad penal, no desde la sentencia. Y durante ese período no puedes haber cometido ningún nuevo delito doloso. Si cometes uno, el plazo se interrumpe y empieza de cero.

Plazos específicos para delitos de VG: el quebrantamiento de condena en VG del artículo 468 CP tiene un plazo de cancelación de 3 años. Los delitos de lesiones y malos tratos del ámbito de VG aplican los plazos generales según la pena impuesta.

La cancelación no es automática. Tienes que solicitarla expresamente al Ministerio de Justicia a través de la sede electrónica en sede.mjusticia.gob.es una vez transcurridos los plazos. El proceso administrativo puede tardar semanas. Tu abogado puede gestionarlo por ti.

Lo que debes saber sobre los registros policiales internos: incluso después de cancelar los antecedentes del Registro Central de Penados, pueden persistir anotaciones en bases de datos policiales internas. Para eliminar esas anotaciones hay que presentar solicitudes específicas ante cada cuerpo policial. No ocurre de forma automática con la cancelación del Registro Central.

Sección 5 — La denuncia por denuncia falsa: cuándo procede, cómo funciona y qué esperar

Este es uno de los temas más malentendidos de toda la guía. Mucha gente cree que la absolución automáticamente permite denunciar por denuncia falsa. No es así, y entender por qué es esencial para no gastar dinero y energía en una acción que no tiene base.

Qué es el delito de denuncia falsa del artículo 456 CP:

El artículo 456 castiga a quien con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad impute a alguien hechos que, de ser ciertos, constituirían infracción penal. Las penas son: prisión de seis meses a dos años y multa de doce a veinticuatro meses si el delito falsamente imputado es grave, multa de doce a veinticuatro meses si es menos grave, y multa de tres a seis meses si es leve.

El requisito procesal más importante y más ignorado:

No podrá procederse contra el denunciante o acusador sino tras sentencia firme o auto también firme de sobreseimiento o archivo del juez o tribunal que haya conocido de la infracción imputada. Esto significa que no puedes presentar denuncia por denuncia falsa mientras el proceso principal siga abierto. Solo cuando haya resolución firme, ya sea absolución o sobreseimiento, se abre la puerta.

Lo que una absolución no prueba automáticamente:

Este es el punto más difícil de entender y el que más frustración genera. No toda denuncia que termina archivada o en absolución es automáticamente una denuncia falsa. Para que exista delito de denuncia falsa deben concurrir varios elementos: que la persona denunciante impute hechos que, de ser ciertos, constituirían delito, que lo haga con conocimiento de que son falsos o con temerario desprecio hacia la verdad, y que esa imputación se haga ante funcionario con deber de investigar.

Una absolución puede producirse porque el juez no ha tenido prueba suficiente, porque ella se ha acogido a la dispensa, porque sus declaraciones no cumplen los requisitos de la STS 119/2019, o porque la defensa ha sembrado duda razonable. Ninguna de esas razones prueba que ella mintiera conscientemente. Para probar denuncia falsa necesitas demostrar que ella sabía que los hechos eran falsos cuando los denunció.

Cuándo sí tiene base real una denuncia por denuncia falsa:

Cuando tienes pruebas directas de que ella sabía que los hechos eran falsos. Mensajes donde lo admite, grabaciones de conversaciones donde lo reconoce, testigos de que los hechos que denunció no ocurrieron en absoluto. Cuando las contradicciones entre sus declaraciones son tan graves y tan sustanciales que solo pueden explicarse por mentira deliberada, no por error o imprecisión. Cuando hay elementos objetivos que demuestran el móvil espurio, como una disputa económica inmediatamente previa, un proceso de divorcio donde la denuncia le da una ventaja táctica clara, o mensajes amenazando con denunciar si no cedías a sus demandas.

La realidad práctica de este delito:

En la práctica la denuncia falsa en el ámbito de los malos tratos normalmente no se persigue. Debemos encontrarnos ante un juzgado determinado y una falsedad de enorme envergadura para que origine unas diligencias previas de dudosa viabilidad.

Esto no significa que no deba intentarse cuando hay base real. Significa que debes ser muy honesto con tu abogado sobre qué pruebas tienes antes de embarcarte en ese proceso. Una querrela por denuncia falsa sin base sólida no solo no prosperará: puede interpretarse como un intento de intimidación y perjudicarte en otros frentes.

El artículo 457: simulación de delito como alternativa:

Además del 456, existe el artículo 457 que castiga a quien simule ser víctima de una infracción penal o denuncie una inexistente provocando actuaciones procesales. La pena es multa de seis a doce meses. Es más fácil de probar en algunos supuestos porque no requiere demostrar el conocimiento subjetivo de la falsedad con la misma intensidad. Tu abogado debe valorar cuál de los dos tipos es más viable en tu caso.

Sección 6 — La reclamación de daños y perjuicios

Más allá de la vía penal, si has sido absuelto y has sufrido daños reales como consecuencia del proceso injusto, existe la posibilidad de reclamar una indemnización por la vía civil.

La base legal: el artículo 1902 del Código Civil establece la responsabilidad extracontractual: quien por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado.

Qué daños son reclamables:

Daños económicos directos: gastos de abogado y procurador, pérdidas salariales por ausencias laborales forzadas, gastos de alojamiento si tuviste que salir del domicilio.

Daño moral: el perjuicio al honor, a la imagen y a la dignidad causado por la denuncia. Es más difícil de cuantificar pero los tribunales lo reconocen y lo indemnizan.

Daños derivados de la ruptura familiar: en algunos supuestos excepcionales y bien acreditados.

La dificultad práctica: para reclamar daños debes poder acreditar la relación causal entre la denuncia y los daños sufridos, y la responsabilidad de quien denunció. Si el proceso termina en absolución por falta de pruebas sin que quede acreditada la falsedad de la denuncia, la reclamación civil de daños también tiene dificultades porque el juez civil no puede presumir la mala fe de quien denunció.

La reclamación civil de daños tiene más posibilidades de éxito cuando se combina con una condena previa por denuncia falsa o cuando hay pruebas claras de la mala fe de la denunciante.

Sección 7 — Recuperar la vida después del proceso

Independientemente del resultado del juicio, el proceso penal por VG deja una huella que requiere trabajo activo para superarla. Esto no es algo que la guía deba dejar sin abordar.

La recuperación del vínculo con los hijos:

Si hubo suspensión del régimen de visitas durante el proceso, la recuperación del vínculo con tus hijos no ocurre automáticamente cuando el proceso termina. Requiere un proceso activo en el ámbito civil: solicitar la modificación de medidas definitivas para ampliar el régimen de visitas, solicitar la custodia compartida si es lo que quieres y es viable, y en algunos casos, un proceso gradual de revinculación con apoyo de profesionales si el tiempo de alejamiento ha sido largo.

Los Puntos de Encuentro Familiar pueden seguir siendo útiles en esta fase de transición incluso cuando ya no son obligatorios, como espacio seguro para retomar el contacto de forma gradual.

La recuperación laboral:

Si el proceso afectó a tu situación laboral, ya sea por ausencias, por suspensión cautelar en el caso de funcionarios, o por cualquier otra causa, la resolución favorable abre la posibilidad de solicitar la restitución en tu puesto o de reclamar los perjuicios económicos sufridos.

Si eres funcionario y fuiste suspendido cautelarmente durante el proceso penal, la absolución o el archivo debe comunicarse a tu administración de forma activa para que se levante la suspensión. No ocurre de forma automática en todos los cuerpos.

La recuperación psicológica:

Un proceso penal por VG, incluso cuando termina bien, deja un impacto psicológico real: ansiedad, desconfianza, dificultad para establecer nuevas relaciones, y en muchos casos síntomas compatibles con estrés postraumático. Buscar apoyo psicológico no es debilidad, es salud. Hay psicólogos especializados en hombres que han pasado por procesos judiciales de este tipo.

El grupo ETHOS existe precisamente para acompañar en este proceso. No como sustituto de la terapia, sino como espacio donde compartir con otros que han vivido algo similar.

La reputación:

Si el proceso fue público o generó cobertura mediática, la recuperación de la reputación puede requerir acciones activas: comunicados, actualización de información en redes, y en casos de difamación grave, acciones legales por vulneración del derecho al honor.

Sección 8 — Checklist completo post-juicio

Si hay absolución o sobreseimiento:

Verificar que la orden de alejamiento y todas las medidas cautelares se levantan efectivamente. Solicitar al Ministerio del Interior la supresión de datos en el sistema VioGén. Verificar que el Registro Central de Penados no refleja nada. Iniciar proceso civil para modificar medidas provisionales sobre domicilio, custodia y pensiones. Valorar con el abogado si hay base para querrela por denuncia falsa. Valorar si hay base para reclamación civil de daños. Si eres funcionario, comunicar la resolución a tu administración para restablecer tu situación laboral.

Si hay condena:

Presentar recurso de apelación en los 5 días siguientes a la notificación de la sentencia. Solicitar la suspensión de la pena de prisión si procede legalmente. Cumplir todas las condiciones del período de prueba si la pena queda suspendida. Gestionar el proceso civil de forma coordinada con el resultado penal. Calcular cuándo se podrá solicitar la cancelación de antecedentes penales y preparar la documentación. Si hay inhabilitación para la patria potestad o tutela, valorar las vías para solicitar su levantamiento una vez cumplida la condena.

PARA CONSULTAR A TU ABOGADO

Preguntas concretas para la consulta tras la resolución: ¿Cuándo exactamente es firme la sentencia y desde cuándo se levantan las medidas cautelares? ¿Tengo que solicitar activamente la supresión de datos en VioGén y cómo lo hago? ¿Qué hay que hacer en los próximos 30 días en el ámbito civil para aprovechar la resolución penal? Si hay condena, ¿en qué plazo exacto presentamos la apelación y qué argumentos tenemos? ¿Cuándo puedo solicitar la cancelación de antecedentes penales según mi condena específica? ¿Hay base real para una querrela por denuncia falsa en mi caso y qué pruebas necesito para que prospere?

MÓDULO 9 — Recursos, directorio y legislación de referencia

Este módulo es tu mapa de navegación. Está estructurado en cuatro bloques: recursos de emergencia y apoyo inmediato, asociaciones y organizaciones de apoyo a hombres, cómo encontrar al abogado adecuado, y la legislación de referencia completa actualizada a 2026.

Bloque 1 — Recursos de emergencia y apoyo inmediato

Estos son los contactos que necesitas tener guardados desde hoy. No cuando ocurra algo, sino ahora.

Emergencias generales Número de emergencias: **112** Policía Nacional: **091** Guardia Civil: **062**

Crisis emocional y suicidio Teléfono de la Esperanza: **717 003 717** (24 horas, 365 días) Teléfono de Atención a la Conducta Suicida: **024** (24 horas, operativo en toda España desde 2021)

Asistencia jurídica urgente Colegio de Abogados de tu provincia: busca el turno de guardia de VG. Todos los colegios provinciales tienen uno disponible 24 horas. Localiza el de tu provincia en el Consejo General de la Abogacía Española: **abogacia.es**

Juzgado de guardia más cercano: disponible 24 horas para situaciones urgentes relacionadas con el proceso penal, cumplimiento de órdenes de alejamiento o cualquier incidencia que requiera intervención judicial inmediata.

Bloque 2 — Asociaciones y organizaciones de apoyo a hombres

Estas son las principales organizaciones en España que ofrecen apoyo específico a hombres en situaciones relacionadas con denuncias de VG, hombres maltratados, o procesos de separación complejos. Están verificadas y operativas a la fecha de redacción de esta guía.

ANAVID — Asociación Nacional de Víctimas de Denuncias Falsas Web: anavid.es Contacto: info@anavid.es
Ámbito: Nacional Qué ofrece: asesoramiento a víctimas de denuncias falsas independientemente del sexo, acompañamiento legal, visibilización del problema, voluntariado de profesionales. Tienen una red de abogados, psicólogos, asistentes sociales y médicos distribuidos por todo el territorio nacional. Es una de las organizaciones más activas en la defensa de las garantías procesales del investigado.

Centro HOMA — Hombres Maltratados Web: hombresmaltratados.org Sedes: Barcelona, Madrid y Sevilla Qué ofrece: atención psicológica especializada a hombres que han sufrido maltrato, defensa legal en procesos penales y de familia, elaboración de informes psicológicos periciales para juicio, asesoramiento en custodia y régimen de visitas. Llevan operativos desde 2009 y son una de las referencias más consolidadas en España para hombres que necesitan apoyo integral tanto en el ámbito judicial como en el psicológico.

FundaHOM — Fundación para la Defensa de los Hombres Maltratados Web: fundaciondefensahombresmaltratados.es Ámbito: Nacional (Comunitat Valenciana con proyección estatal) Qué ofrece: servicios de asistencia jurídica y psicológica, estudios sociológicos y jurídicos, difusión y concienciación, promoción de la igualdad real en el acceso a la protección legal. Trabajan específicamente en la visibilización del maltrato al hombre y en la defensa ante denuncias falsas.

Defensa Hombres Maltratados Web: defensahombresmaltratados.com Ubicación: Madrid (C/ Velázquez 27) Qué ofrece: defensa legal especializada en VG para hombres denunciados, defensa de hombres maltratados que quieren denunciar, asesoramiento en custodia compartida y divorcio contencioso, talleres para hombres sobre cómo protegerse ante posibles denuncias falsas. Equipo multidisciplinar que incluye abogados, procuradores, psicólogos, informáticos y detectives privados.

Punto de Encuentro Familiar (PEF) Cómo encontrar el más cercano: el Ministerio de Justicia mantiene un directorio actualizado en: mjusticia.gob.es Qué es: servicio gratuito gestionado por entidades públicas o privadas para facilitar el cumplimiento del régimen de visitas cuando existe conflicto entre progenitores o cuando hay orden de alejamiento. Intervienen profesionales que supervisan las entregas y recogidas de los menores sin contacto entre los progenitores. Es el recurso más utilizado cuando hay orden de alejamiento y hijos en común.

ETHOS — Comunidad de apoyo Esta guía es un producto de la comunidad ETHOS. Si estás leyendo esto y necesitas apoyo emocional mientras atraviesas un proceso de este tipo, ETHOS tiene un grupo privado de apoyo para hombres donde encontrarás escucha, acompañamiento entre pares y presencia de personas con formación en apoyo emocional. Accede a través del canal oficial de ETHOS en Telegram.

Bloque 3 — Cómo encontrar al abogado adecuado

La elección del abogado es la decisión más importante de todo el proceso. Esta sección te da las herramientas para hacerla bien.

Por qué necesitas un abogado especializado en VG y no uno generalista

Los procesos de VG tienen características procesales específicas que un abogado generalista desconoce: el funcionamiento del protocolo VioGén, la jurisprudencia específica sobre la valoración del testimonio de la víctima, los plazos y procedimientos del juicio rápido, la interacción entre el proceso penal y el civil, y las particularidades de la dispensa del artículo 416 LECrim. Un abogado sin experiencia en este ámbito puede cometer errores que tienen consecuencias irreversibles.

Cómo verificar la especialización de un abogado

El Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y otros colegios autonómicos otorgan acreditaciones de especialización en VG. Puedes verificar si un abogado tiene esa acreditación directamente en el colegio correspondiente. Busca en el directorio de tu Colegio de Abogados provincial en la web del Consejo General de la Abogacía: abogacia.es/find-lawyer.

También puedes preguntar directamente: cuántos casos de VG ha llevado en el último año, si ha defendido tanto a investigados como a acusados o solo a uno de los dos roles, si conoce el protocolo VioGén y cómo funciona en la práctica, y si tiene experiencia específica ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de tu provincia.

El turno de oficio especializado en VG

Todos los Colegios de Abogados de España tienen un turno de oficio específico para VG disponible 24 horas. Si no tienes recursos económicos para contratar un abogado privado, el turno de oficio es tu derecho. Para acceder: en comisaría o en el juzgado de guardia, basta con declarar que deseas acogerte al turno de oficio. El colegio te asigna un letrado de forma inmediata.

Si tus ingresos superan el umbral de la justicia gratuita, el abogado de oficio tiene derecho a cobrar sus honorarios. El umbral en 2025 para una persona sin cargas familiares es aproximadamente 16.800 euros brutos anuales. Si superas esa cantidad, aunque el abogado sea de oficio, pagas. Consulta los baremos actualizados en tu colegio provincial.

Señales de alarma con un abogado

Un abogado que te garantiza la absolución desde la primera consulta sin conocer el expediente. Uno que no te explica los riesgos reales del proceso. Uno que no te consulta antes de proponer diligencias o tomar decisiones estratégicas. Uno que no está disponible para atenderte en los momentos críticos. Y uno que te presiona hacia la conformidad sin haberte explicado las alternativas con datos.

Honorarios orientativos

Los honorarios de un abogado penalista especializado en VG varían significativamente según la complejidad del caso, la fase en que te encuentra, y la ciudad. Como referencia orientativa, una primera consulta suele costar entre 0 y 150 euros dependiendo del despacho. La defensa completa en un juicio rápido puede oscilar entre 1.500 y 4.000 euros. Un proceso de diligencias previas con juicio oral posterior puede alcanzar los 5.000 a 10.000 euros o más en casos complejos. Muchos despachos ofrecen pago fraccionado o financiación. No elijas al abogado más barato ni al más caro: elige al que tenga la experiencia específica y con quien sientas que hay comunicación real.

Bloque 4 — Legislación de referencia completa actualizada a 2026

Esta es la legislación que un abogado penalista especializado en VG debe conocer de memoria y que tú debes ser capaz de referenciar. Está organizada por bloques temáticos con los enlaces al BOE donde puedes consultar el texto consolidado y actualizado.

Legislación principal de VG

Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género

La norma central. Crea los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, el Fiscal de VG, las medidas de protección, los derechos laborales de las víctimas y el marco penal específico. BOE: boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-21760

Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la

Violencia Modifica el artículo 416 LECrim sobre la dispensa de declarar, el artículo 94 del Código Civil sobre visitas con proceso penal activo, y el artículo 92.7 CC sobre custodia compartida. Legislación imprescindible para los Módulos 4, 5 y 7. BOE: boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-9347

Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de Medidas en Materia de Eficiencia del Servicio Público de Justicia
La más reciente de impacto directo en VG. Amplía las competencias de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer desde octubre de 2025, convirtiendo en Secciones especializadas los antiguos juzgados e incrementando su jurisdicción. Afecta directamente al procedimiento del Módulo 2. BOE: boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2025-104

Código de Violencia de Género y Doméstica del BOE (actualizado julio 2025) Compilación de toda la legislación vigente en materia de VG en un solo documento. Es la referencia más práctica para cualquier consulta normativa. BOE: boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=200

Código Penal — Artículos clave para esta guía

Artículo 153 CP — Delito de lesiones y maltrato en el ámbito de la pareja o expareja. Penas de prisión de 6 meses a 1 año, más inhabilitación.

Artículo 171.4 CP — Amenazas leves en el ámbito de VG. Prisión de 6 meses a 1 año o trabajos en beneficio de la comunidad.

Artículo 172.2 CP — Coacciones leves en el ámbito de VG. Mismas penas que amenazas.

Artículo 173.2 CP — Maltrato habitual. Prisión de 6 meses a 3 años. Requiere patrón reiterado de comportamiento violento.

Artículo 48 CP — Modalidades de la prohibición de aproximación y comunicación como pena.

Artículo 57.1 CP — Duración mínima de la prohibición de aproximación cuando se impone como pena accesoria: entre 1 y 10 años por encima de la pena de prisión si el delito es grave.

Artículo 83 CP — Condiciones para la suspensión de la pena de prisión.

Artículo 136 CP — Cancelación de antecedentes penales. Plazos y requisitos.

Artículo 456 CP — Delito de acusación y denuncia falsas.

Artículo 457 CP — Delito de simulación de delito.

Artículo 468 CP — Delito de quebrantamiento de medida cautelar o condena. Pena de 6 meses a 1 año.

Texto completo actualizado del Código Penal: BOE: boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444

Ley de Enjuiciamiento Criminal — Artículos clave

Artículo 416 LECrim (reformado por LO 8/2021) — Dispensa de declarar. Sus cinco excepciones actuales. El artículo más relevante del Módulo 7.

Artículo 520 LECrim — Estatuto de derechos del detenido. Derechos Miranda español. Base del Módulo 1.

Artículos 544 bis y 544 ter LECrim — Orden de alejamiento como medida cautelar y orden de protección integral. Base de los Módulos 2 y 4.

Artículo 324 LECrim — Plazo máximo de instrucción: 12 meses prorrogables. Base del Módulo 3.

Artículo 416 LECrim — Dispensa de declarar con sus cinco excepciones actuales.

Artículos 795 y 797 LECrim — Juicio rápido y diligencias urgentes. Base del Módulo 2.

Artículos 790 a 792 LECrim — Recurso de apelación. Plazo de 5 días. Base del Módulo 8.

Texto completo actualizado de la LECrim: BOE: boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1882-6036

Código Civil — Artículos clave

Artículo 92.7 CC — Prohibición de custodia compartida con proceso penal activo por VG. Base del Módulo 5.

Artículo 94 CC (reformado por Ley 8/2021) — Suspensión del régimen de visitas con proceso penal activo por VG. Base de los Módulos 4 y 5.

Artículo 97 CC — Pensión compensatoria. Base del Módulo 5.

Artículo 146 CC — Fijación de la cuantía de los alimentos. Base del Módulo 5.

Texto completo actualizado del Código Civil: BOE: boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1889-4763

Jurisprudencia de referencia

Estas son las sentencias que cualquier abogado defensor en VG debe conocer y que son la base de los argumentos más importantes de esta guía.

STC 59/2008 (Tribunal Constitucional, 14 de mayo de 2008) — Avala la constitucionalidad del artículo 153.1 CP que agrava las penas cuando el agresor es hombre y la víctima es pareja o expareja mujer. Define el marco constitucional en el que opera toda la legislación de VG.

STS 119/2019 (Sala de lo Penal, 6 de marzo de 2019) — Los tres requisitos del testimonio de la víctima como prueba suficiente de condena: credibilidad subjetiva, verosimilitud y persistencia en la incriminación. La sentencia más citada en defensa penal de VG. Base de toda la estrategia del Módulo 7.

STS 389/2020 (Pleno de la Sala Segunda, 10 de julio de 2020) — Fija que la víctima que ha ostentado la posición de acusación particular no puede acogerse después a la dispensa del artículo 416 LECrim. Jurisprudencia consolidada. Base del Módulo 7.

STS 553/2022 (Pleno de la Sala Segunda, 2 de junio de 2022) — Publicar en redes sociales contenido que puede llegar a la víctima constituye quebrantamiento de la prohibición de comunicación aunque no vaya dirigido directamente a ella. Base del Módulo 6.

STS 497/2024 (Sala de lo Penal, 30 de mayo de 2024) — En encuentros casuales, la responsabilidad de evitar la aproximación recae exclusivamente en el investigado. Si ella entra en el lugar donde él está, él debe irse. Base del Módulo 6.

STS 300/2015 (Sala de lo Penal) — Primera sentencia que reconoce valor probatorio pleno a conversaciones de mensajería instantánea. Base del Módulo 0.

STS 116/2025 (Sala de lo Penal, 13 de febrero de 2025) — Consolida y actualiza los criterios sobre capturas de WhatsApp como prueba. Base del Módulo 0.

Estadísticas oficiales de referencia (fuente: CGPJ, datos 2025)

Estos datos son los que puedes utilizar para contextualizar tu situación y los que cualquier comunicación sobre este proceso debería citar con fuente verificable.

Total de denuncias por VG en 2025: 204.342 (fuente: CGPJ, cuarto trimestre 2025).

Sentencias dictadas en 2025: 60.942 en total. De ellas, 82,36% condenatorias y 17,64% absolutorias.

Desglose por juzgado: los Juzgados de Violencia sobre la Mujer condenaron en el 92,93% de sus juicios. Los Juzgados de lo Penal condenaron en el 72,02%. Las Audiencias Provinciales en el 79,96%.

Lo que significa en la práctica: si tu caso llega al Juzgado de lo Penal, casi 3 de cada 10 hombres son absueltos.

Si llega al Juzgado de Violencia sobre la Mujer, menos de 1 de cada 10 es absuelto. Eso no determina tu resultado, pero debe informar la estrategia de tu defensa.

Órdenes de protección acordadas en 2025: 32.840. De ellas, el 67,2% fue concedido por los Juzgados de VG y el 75% por los de guardia.

Medidas cautelares penales más frecuentes: prohibición de comunicación (22.951) y orden de alejamiento (22.845).

Organismos oficiales útiles

Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Estadísticas judiciales actualizadas, directorio de juzgados, observatorio de VG. Web: poderjudicial.es

Ministerio de Justicia Cancelación de antecedentes penales, sede electrónica, directorio de colegios de abogados. Web: mjusticia.gob.es Sede electrónica: sede.mjusticia.gob.es

Ministerio del Interior — Sistema VioGén Supresión de datos del sistema VioGén tras resolución firme. Web: interior.gob.es/opencms/es/servicios-al-ciudadano/violencia-contra-la-mujer/supresion-de-datos-sistema-viogen

Consejo General de la Abogacía Española Directorio de colegios provinciales, buscador de abogados especializados. Web: abogacia.es

BOE — Buscador de legislación consolidada Texto completo y actualizado de todas las leyes citadas en esta guía. Web: boe.es

Instituto Nacional de Estadística (INE) — Estadística de VG Datos anuales sobre denuncias, víctimas y sentencias. Publicación más reciente: 30 de abril de 2026, datos de 2025. Web: ine.es

Nota final sobre la actualización de este módulo

La legislación en materia de VG en España es dinámica. La LO 1/2025 que amplía las competencias de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer entró en vigor en octubre de 2025 y sigue generando jurisprudencia que consolida su aplicación. El Observatorio del CGPJ publica estadísticas trimestrales. Las sentencias del Tribunal Supremo crean doctrina continuamente.

Esta guía se revisa y actualiza cada 6 meses. Como comprador tienes acceso permanente a todas las actualizaciones sin coste adicional. Cuando haya una actualización relevante recibirás un aviso. Comprueba siempre la fecha de la versión que estás consultando y verifica con tu abogado si ha habido cambios normativos o jurisprudenciales desde esa fecha antes de actuar.

ANEXO I — Glosario de términos judiciales

Todos los términos que aparecen en esta guía y que pueden resultar confusos si no tienes formación jurídica. Ordenados alfabéticamente.

Acusación particular: la víctima o sus representantes, cuando deciden personarse en el proceso como parte acusadora además del Fiscal. Tienen derecho a pedir penas y a interrogar testigos. Su participación condiciona la dispensa del artículo 416 LECrim.

Antecedentes penales: anotación en el Registro Central de Penados que refleja condenas firmes. Solo se generan con sentencia condenatoria firme. No se generan con investigaciones, detenciones, absoluciones ni sobreseimientos.

Atestado policial: documento elaborado por la policía que recoge los hechos denunciados, las diligencias practicadas, las declaraciones tomadas en comisaría y la valoración del riesgo VioGén. Es la base documental sobre la que trabaja el juzgado de guardia.

Auto: resolución judicial que resuelve una cuestión procesal relevante, como la imposición de medidas cautelares, el sobreseimiento o la apertura del juicio oral. Tiene forma escrita y debe estar motivado.

Cadena de custodia: conjunto de procedimientos que garantizan que una prueba no ha sido alterada desde su obtención hasta su presentación en juicio. Una prueba sin cadena de custodia acreditada puede ser cuestionada o inadmitida.

Cautelar (medida): restricción impuesta por el juez antes de que exista condena firme, para proteger a la víctima o garantizar el proceso. Las más habituales en VG son la orden de alejamiento y la prohibición de comunicación. No implican culpabilidad.

Conformidad: acuerdo entre el investigado y la acusación por el que el primero reconoce los hechos y acepta la pena pedida, que se reduce en un tercio. Pone fin al proceso sin celebración de juicio.

Diligencias previas: fase de investigación judicial del procedimiento abreviado. El juez investiga si los hechos constituyen delito y quiénes son sus responsables. Duración máxima: 12 meses prorrogables.

Diligencias urgentes: denominación de la fase de investigación en el juicio rápido. Más concentrada y breve que las diligencias previas.

Dispensa (artículo 416 LECrim): derecho de ciertos familiares del investigado a no declarar contra él. En VG, las excepciones actuales de la LO 8/2021 limitan significativamente su aplicabilidad. Ver Módulo 7.

Escritos de calificación provisional: documentos presentados por la acusación y la defensa antes del juicio donde describen los hechos que consideran probados, su calificación jurídica y la pena que solicitan. Son la base del juicio oral.

Fase intermedia: etapa entre la instrucción y el juicio oral donde se decide si hay base suficiente para abrir el juicio o si el proceso debe archivarse.

Firmeza (de una resolución): una resolución es firme cuando ya no cabe recurso contra ella o cuando los plazos para recurrir han expirado sin que ninguna parte lo haya interpuesto. Solo desde la firmeza se producen sus efectos plenos.

Habeas corpus: procedimiento urgente para impugnar una detención ilegal. Regulado en la LO 6/1984. El juez debe resolverlo en 24 horas.

Informe VioGén: valoración del nivel de riesgo (no apreciado, bajo, medio, alto, extremo) elaborada por la policía en el momento de la denuncia. Influye en la decisión judicial sobre medidas cautelares.

Inhibirse: decisión de un juzgado de renunciar a su competencia para conocer de un asunto y remitirlo al juzgado competente. En VG, los Juzgados de Familia deben inhibirse en favor del Juzgado de Violencia cuando hay proceso penal activo.

Instrucción: fase de investigación judicial donde el juez recopila pruebas para determinar si hay indicios de delito y quién es el responsable. En VG corresponde al Juzgado de Violencia sobre la Mujer.

Juicio rápido: procedimiento especial concentrado que permite ir a juicio en un plazo máximo de 15 días. Se aplica cuando el delito tiene pena máxima de hasta 5 años y concurren los requisitos del artículo 795 LECrim.

Letrado de la Administración de Justicia (LAJ): antes llamado secretario judicial. Funcionario que da fe pública de los actos procesales, gestiona la oficina judicial y señala fechas de vistas.

Medidas definitivas: resoluciones sobre custodia, pensiones y domicilio que tienen carácter permanente tras el divorcio o separación, hasta que sean modificadas por cambio de circunstancias.

Medidas provisionales: resoluciones sobre custodia, pensiones y domicilio que rigen mientras dura el proceso de divorcio o mientras están activas las medidas de la orden de protección. Tienen carácter temporal.

Ministerio Fiscal: representante del Estado en el proceso penal. En VG actúa de oficio aunque la víctima retire la denuncia. El Fiscal contra la Violencia sobre la Mujer coordina las actuaciones en todo el territorio nacional.

Orden de alejamiento: medida que prohíbe al investigado o condenado aproximarse a la víctima, su domicilio, lugar de trabajo y lugares que frecuenta a la distancia fijada por el juez. Puede ser cautelar o pena accesorio.

Orden de protección: resolución judicial integral que combina medidas penales y civiles de protección. Incluye alejamiento, prohibición de comunicación y medidas civiles provisionales sobre domicilio, custodia y alimentos. Válida como acreditación de la condición de víctima ante administraciones públicas.

Parte de lesiones: documento médico que describe las lesiones observadas en la exploración. En VG es una de las pruebas de corroboración periférica más valoradas por los jueces.

Perito: experto en una materia técnica o científica que emite un informe para ayudar al juez a valorar hechos que requieren conocimientos especializados. Los peritos pueden ser oficiales (UVFI, médicos forenses) o de parte (contratados por cualquiera de las partes).

Prejudicialidad penal: principio por el que el proceso penal prevalece sobre el civil cuando los hechos son los mismos. Obliga a suspender el proceso civil hasta que el penal se resuelva.

Presunción de inocencia: derecho fundamental del artículo 24.2 CE. El investigado es inocente hasta que exista prueba de cargo suficiente que destruya esa presunción. La carga de la prueba corresponde a la acusación, no a la defensa.

Principio acusatorio: el juez no puede condenar por hechos o penas distintos de los que ha pedido la acusación. La defensa tampoco puede ser perjudicada más allá de lo solicitado.

Procurador: representante procesal de una de las partes ante los tribunales. Recibe las notificaciones y da traslado a los autos. Es obligatorio en determinados procedimientos junto con el abogado.

Recurso de apelación: impugnación de una sentencia ante un tribunal superior. En VG, el de la sentencia del Juzgado de lo Penal se presenta ante la Audiencia Provincial en 5 días.

Recurso de casación: impugnación ante el Tribunal Supremo para supuestos tasados: infracción de ley, quebrantamiento de forma o vulneración de derechos constitucionales.

Recurso de reforma: impugnación de un auto ante el mismo juez que lo dictó. Plazo de 3 días.

Sentencia de conformidad: resolución condenatoria que se dicta cuando el investigado acepta los hechos y la pena, con reducción de un tercio.

Sobreseimiento libre: resolución que archiva definitivamente el proceso porque los hechos no son delito o porque no hay responsabilidad del investigado. Equivale a una absolución en instrucción.

Sobreseimiento provisional: resolución que suspende el proceso porque no hay pruebas suficientes en ese momento, pero que podría reabrirse si aparecen nuevos elementos.

Turno de oficio: sistema del Colegio de Abogados que garantiza asistencia letrada inmediata. En VG está operativo 24 horas. Puede ser gratuito si se acredita falta de recursos económicos.

UVFI (Unidad de Valoración Forense Integral): equipo multidisciplinar adscrito a los Juzgados de Violencia sobre la Mujer formado por médicos forenses, psicólogos y trabajadores sociales. Elabora informes periciales gratuitos sobre el estado físico y psicológico de las partes.

VioGén: Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género del Ministerio del Interior. Clasifica el riesgo de la víctima y coordina las medidas policiales de protección. El investigado figura en él aunque sea absuelto, y puede solicitar la supresión de sus datos tras resolución firme favorable.

ANEXO II — Tabla resumen de tipos penales en VG con sus penas actualizadas

Esta tabla está actualizada con el Código Penal vigente a mayo de 2026. El abogado debe validar si ha habido alguna modificación posterior.

Artículo CP	Delito	Pena mínima	Pena máxima	Agravantes habituales
153.1	Lesiones leves o maltrato de obra (pareja/ expareja)	6 meses prisión	1 año prisión	Presencia de menores, domicilio común, armas: hasta 1,5 años
153.2	Misma conducta en otros ámbitos familiares	3 meses prisión	1 año prisión	Mismos agravantes
171.4	Amenazas leves (pareja/ expareja)	6 meses prisión o TBC	1 año prisión	Mismos agravantes
172.2	Coacciones leves (pareja/ expareja)	6 meses prisión o TBC	1 año prisión	Mismos agravantes
173.2	Maltrato habitual	6 meses prisión	3 años prisión	Patrón reiterado, menores presentes
148.4	Lesiones graves con agravante de género	2 años prisión	5 años prisión	Uso de armas, ensañamiento
148.5	Lesiones graves (víctima especialmente vulnerable)	2 años prisión	5 años prisión	—
468.2	Quebrantamiento de medida cautelar en VG	6 meses prisión	1 año prisión	Reincidencia: hasta 2 años
456.1.a	Denuncia falsa (delito grave imputado)	6 meses prisión + multa 12 meses	2 años prisión + multa 24 meses	—
456.1.b	Denuncia falsa (delito menos grave)	Multa 12 meses	Multa 24 meses	—
457	Simulación de delito	Multa 6 meses	Multa 12 meses	—
227	Impago de pensiones reconocidas	3 meses prisión	1 año prisión o multa 6-24 meses	Reiteración

TBC: trabajos en beneficio de la comunidad. Todas las condenas por delitos del 153, 171, 172 y 173 en el ámbito de VG llevan aparejada como pena accesoria la privación del derecho a tenencia y porte de armas de 1 a 3 años, y pueden incluir la inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad, tutela o guarda.

ANEXO III — Protocolo de registro de incidencias previas

Esta plantilla es para uso personal y privado. Su función es crear un registro documentado de incidentes que puedan ser relevantes para tu defensa si se produce una denuncia. Guárdala en lugar seguro, no en dispositivos compartidos. No la envíes a nadie sin consultar a tu abogado.

REGISTRO PRIVADO DE INCIDENCIAS Nombre: _____ Fecha de inicio del registro: _____

ENTRADA N° _____

Fecha y hora: _____

Lugar: _____

Descripción exacta de lo ocurrido: _____

Testigos presentes (nombre y relación): _____

Pruebas disponibles (marca todas las aplicables): ☐ Mensajes de texto / WhatsApp / Telegram ☐ Emails ☐ Grabación de audio ☐ Grabación de vídeo ☐ Fotografías ☐ Capturas de pantalla de redes sociales ☐ Llamadas registradas ☐ Documentos o escritos ☐ Otras: _____

¿Se avisó a algún servicio de emergencia? ☐ Sí ☐ No En caso afirmativo, ¿cuál y número de atestado si lo hay?: _____

Consecuencias físicas o materiales: _____

Estado emocional tras el incidente: _____

Observaciones adicionales: _____

Repite esta ficha para cada incidente. Conserva el original en formato físico y realiza copia digital guardada en servicio de almacenamiento en la nube con acceso exclusivamente tuyo.

REGISTRO PRIVADO DE INCIDENCIAS Nombre: _____ Fecha de inicio del registro: _____

ENTRADA N° _____

Fecha y hora: _____

Lugar: _____

Descripción exacta de lo ocurrido: _____

Testigos presentes (nombre y relación): _____

Pruebas disponibles (marca todas las aplicables): ☐ Mensajes de texto / WhatsApp / Telegram ☐ Emails ☐ Grabación de audio ☐ Grabación de vídeo ☐ Fotografías ☐ Capturas de pantalla de redes sociales ☐ Llamadas registradas ☐ Documentos o escritos ☐ Otras: _____

¿Se avisó a algún servicio de emergencia? ☐ Sí ☐ No En caso afirmativo, ¿cuál y número de atestado si lo hay?: _____

Consecuencias físicas o materiales: _____

Estado emocional tras el incidente: _____

Observaciones adicionales: _____

Repite esta ficha para cada incidente. Conserva el original en formato físico y realiza copia digital guardada en servicio de almacenamiento en la nube con acceso exclusivamente tuyo

ANEXO IV — Disclaimer legal completo y términos de uso

Este documento es de obligada lectura antes de utilizar cualquier información contenida en esta guía.

Naturaleza del documento

Esta guía es un producto de información y divulgación de carácter general. No es asesoramiento jurídico individualizado ni establece relación profesional alguna entre el autor y el lector. El autor no es abogado y el contenido de esta guía no sustituye en ningún caso la consulta con un abogado penalista colegiado especializado en violencia de género.

Limitaciones del contenido

La información contenida en esta guía está basada en la legislación española vigente a la fecha indicada en la portada, en jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, y en información de fuentes oficiales contrastadas. Sin embargo, la legislación cambia, la jurisprudencia evoluciona y cada caso judicial tiene circunstancias únicas que pueden hacer inaplicables las orientaciones generales aquí recogidas.

El autor no garantiza la exactitud, completitud o vigencia de la información en el momento en que el lector la consulte. Antes de tomar cualquier decisión con consecuencias jurídicas basándote en el contenido de esta guía, consulta obligatoriamente con un abogado que pueda valorar tu caso concreto.

Responsabilidad

El uso de esta guía es responsabilidad exclusiva del lector. El autor no asume responsabilidad alguna por decisiones tomadas basándose en su contenido, ni por daños directos, indirectos o consecuentes derivados de su uso o de la imposibilidad de su uso.

Actualizaciones

Esta guía se revisa periódicamente para reflejar cambios legislativos y jurisprudenciales. Como comprador tienes acceso a todas las actualizaciones futuras. La versión que estás consultando es la indicada en la portada. Verifica siempre que estás usando la versión más reciente.

Términos de uso y propiedad intelectual

Esta guía es un producto de uso personal e intransferible. Queda expresamente prohibida su reproducción total o parcial, su distribución, su cesión a terceros, su publicación en cualquier medio o formato, y cualquier otra forma de explotación sin autorización escrita del autor. La vulneración de estos términos constituye una infracción de la Ley de Propiedad Intelectual española (Real Decreto Legislativo 1/1996) y puede dar lugar a responsabilidad civil y penal. Cada ejemplar de esta guía lleva la identificación del comprador como marca de agua. La difusión no autorizada es trazable.